

Aula 09

*TRT-RS 4ª Região (Analista Judiciário -
Área Judiciária) Direito do Trabalho*

Autor:
Antonio Daud

16 de Janeiro de 2026

Índice

1) Princípios do Direito Coletivo do Trabalho	3
2) Negociação Coletiva do Trabalho	9
3) Questões Comentadas - Acordos e Convenções Coletivas do Trabalho - TRT	39
4) Lista de Questões - Acordos e Convenções Coletivas do Trabalho - TRT	71



DIREITO COLETIVO DO TRABALHO

Para entendermos o que representa o Direito Coletivo do Trabalho em relação ao Direito Individual do Trabalho (e em relação ao próprio Direito do Trabalho) considero oportuno trazer a lição de Sérgio Pinto Martins¹:

“Direito Coletivo do Trabalho é o segmento do Direito do Trabalho encarregado de tratar da organização sindical, da negociação coletiva, dos contratos coletivos, da representação dos trabalhadores e da greve. O Direito Coletivo do Trabalho é apenas uma das subdivisões do Direito do Trabalho, não possuindo autonomia, pois não tem diferenças específicas em relação aos demais ramos do Direito do Trabalho, estando inserido, como os demais, em sua maioria, na CLT”.

Neste contexto, esta aula tratará do assunto Direito Coletivo do Trabalho, dividindo-o em subtópicos, a iniciar pelos princípios aplicáveis a este ramo.

Princípios do direito coletivo do trabalho

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

Abordaremos neste tópico os princípios aplicáveis ao Direito Coletivo de Trabalho, seguindo a lição do Ministro Mauricio Godinho Delgado.

➤ Princípio da liberdade associativa e sindical

Preliminarmente, saliente-se que o **direito de associação** está assegurado pela Constituição Federal, em seu artigo 5º:

CF/88, art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar; (...)

¹ MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 27 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 714.



XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;

Além disso, com relação à liberdade de associação sindical, o art. 8º dispõe que, além de ser livre a filiação, também o será a desfiliação:

CF/88, art. 8º É **livre** a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: (...)

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;

Retomando o princípio em estudo, vemos que será livre a criação associativa e, por outro lado, o empregado não poderá ser forçado a se associar (ou manter-se associado) ao sindicato.

Sendo assim, nosso ordenamento jurídico **não** admite cláusulas de sindicalização forçada.

Um exemplo de cláusula de sindicalização forçada seria a necessidade de o empregado ser sindicalizado para que a empresa pudesse contratá-lo (esta cláusula, no caso, seria firmada entre o sindicato obreiro e as empresas).

➤ Princípio da autonomia sindical

O princípio da **autonomia sindical** garante que os sindicatos possam se organizar sem interferências do Estado e das empresas.

Assim, não há controle político estatal, e a criação dos sindicatos também não dependerá de autorização. É desta maneira que o princípio em tela foi inserido na Constituição Federal:

CF/88, art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

Percebam que o dispositivo constitucional proíbe a exigência de autorização para a criação do sindicato, mas prevê o registro do sindicato no órgão competente (no caso, no Ministério do Trabalho).

O princípio da autonomia sindical, entretanto, ainda sofre algumas restrições: é que existem disposições limitadoras da autonomia sindical.



Estas limitações são duas: a unicidade sindical (art. 8º, II²) e o poder normativo da Justiça do Trabalho.

➤ **Princípio da interveniência sindical na normatização coletiva**

Este princípio determina que a normatização coletiva, para ser válida, demanda a participação do sindicato representante dos trabalhadores:

CF/88, art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: (...)

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho;

Já a participação dos sindicatos patronais (representantes dos empregadores) **não** é obrigatória: é que a negociação coletiva pode dar-se entre o sindicato obreiro e a empresa.

Falaremos mais sobre isso no tópico “Negociações Coletivas”.

➤ **Princípio da equivalência entre os contratantes coletivos**

Existe nítido desequilíbrio entre o empregador (detentor do capital) e o empregado, e o Direito do Trabalho surge para atenuar tal desequilíbrio.

No caso do Direito Coletivo, entretanto, as partes envolvidas (empresa, sindicato patronal e sindicato obreiro) possuem força semelhante.

O empregador e os sindicatos são reconhecidos como seres coletivos, e, além disso, eles possuem instrumentos eficazes para negociar.

No caso do sindicato obreiro, pode-se citar como instrumento de atuação a garantia de emprego de seus dirigentes, o que lhes aumenta o poder de pressão para obter melhor resultado em negociação com o empregador.

Desta maneira, assim como se reconhece a desigualdade entre as partes no Direito Individual do Trabalho, a doutrina reconhece, no Direito Coletivo do Trabalho, tratamento jurídico equivalente entre as partes (neste, frise-se, o empregado não atuará isoladamente, e sim através de sua representação sindical).

➤ **Princípio da lealdade e transparência nas negociações coletivas**

² CF/88, art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: (...) II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;

(...)IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;



Este princípio apregoa que a negociação coletiva deve transcorrer de forma leal e transparente, não se admitindo condutas que inviabilizem a formulação das normas jurídicas juscoletivas (as convenções coletivas e os acordos coletivos de trabalho).

Estas normas criadas através da negociação coletiva serão de observância obrigatória pelas partes, motivo pelo qual sua criação não pode ser prejudicada por atos desleais ou que atentem contra a boa-fé.

➤ **Princípio da criatividade jurídica da negociação coletiva**

Este princípio se relaciona ao fato de que a negociação coletiva cria normas jurídicas (comandos abstratos, gerais e impessoais).

Assim, a negociação coletiva não produz simplesmente cláusulas obrigacionais que se aderem ao contrato. Como dito acima, os acordos e convenções coletivos, em atendimento ao princípio da criatividade jurídica, geram normas jurídicas.

➤ **Princípio da intervenção mínima na vontade coletiva**

A este respeito, a reforma trabalhista conferiu aos sindicatos maiores poderes para negociarem a respeito de determinados assuntos (listados no art. 611-A da CLT).

Nesse sentido, a CLT inovou e passou a sinalizar pela intervenção mínima do Poder Judiciário na autonomia da vontade coletiva:

CLT, art. 8º, § 3º No exame de convenção **coletiva** ou **acordo** coletivo de trabalho, a **Justiça do Trabalho analisará exclusivamente** a conformidade dos **elementos essenciais** do negócio jurídico, respeitado o disposto no art. 104 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) [condições para validade dos negócios jurídicos], e balizará sua atuação pelo **princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva**.

Portanto, com a reforma trabalhista, ganhou forças a autonomia dos entes coletivos. Se o sindicato dos empregados participou e concordou com os termos da negociação, seguindo as formalidades legais, presume-se que ela é benéfica aos empregados e, segundo tal regra, não deveria ser posteriormente anulada pelo Poder Judiciário.

Em outras palavras, tal disposição constitui tentativa de limitação ao Poder Judiciário, que somente poderá avaliar se ACT e CCT foram celebrados de acordo com os requisitos do art. 104 do Código Civil³ (não adentrando no conteúdo das negociações coletivas).

No art. 611-A da CLT, o legislador busca reforçar a aplicação do referido princípio:

³ CCB, art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.



CLT, art. 611-A, § 1º No exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a **Justiça do Trabalho** observará o disposto no § 3º do art. 8º desta Consolidação.

Apesar de reconhecer a limitação imposta ao Poder Judiciário, parte da doutrina⁴, ressalta que não se pode cogitar que o exame judicial se dê somente quanto aos elementos do art. 104 do Código Civil:

Enfim, de fato foi limitado o poder do Judiciário de anular cláusulas contidas nas normas coletivas, o poder de interferir na autonomia coletiva. Entretanto, não é taxativo, como aparente (...). Logo, a limitação do juiz não está apenas na análise dos requisitos do art. 104 do CC.

➤ Princípio da adequação setorial negociada

O princípio da **adequação setorial negociada** foi delineado por Mauricio Godinho Delgado, e consiste em possibilidades e **limites jurídicos** à negociação coletiva.

Sobre a limitação imposta pelo princípio em estudo, o Ministro Godinho⁵ ensina que

“Pelo princípio da adequação setorial negociada as normas autônomas juscoletivas construídas para incidirem sobre certa comunidade econômico-profissional podem prevalecer sobre o padrão geral heterônomo justrabalhista desde que respeitados certos critérios objetivamente fixados. São dois esses critérios autorizativos: a) quando as normas autônomas juscoletivas implementam um padrão setorial de direitos superior ao padrão geral oriundo da legislação heterônoma aplicável; b) quando as normas autônomas juscoletivas transacionam setorialmente parcelas justrabalhistas de indisponibilidade apenas relativa (e não de indisponibilidade absoluta)”.

Relembrando alguns conceitos mencionados no excerto transcrito acima, normas **autônomas** são aquelas que, de sua elaboração, participam os próprios destinatários.

Este é o caso das **negociações coletivas de trabalho** (convenção coletiva de trabalho e acordo coletivo de trabalho).

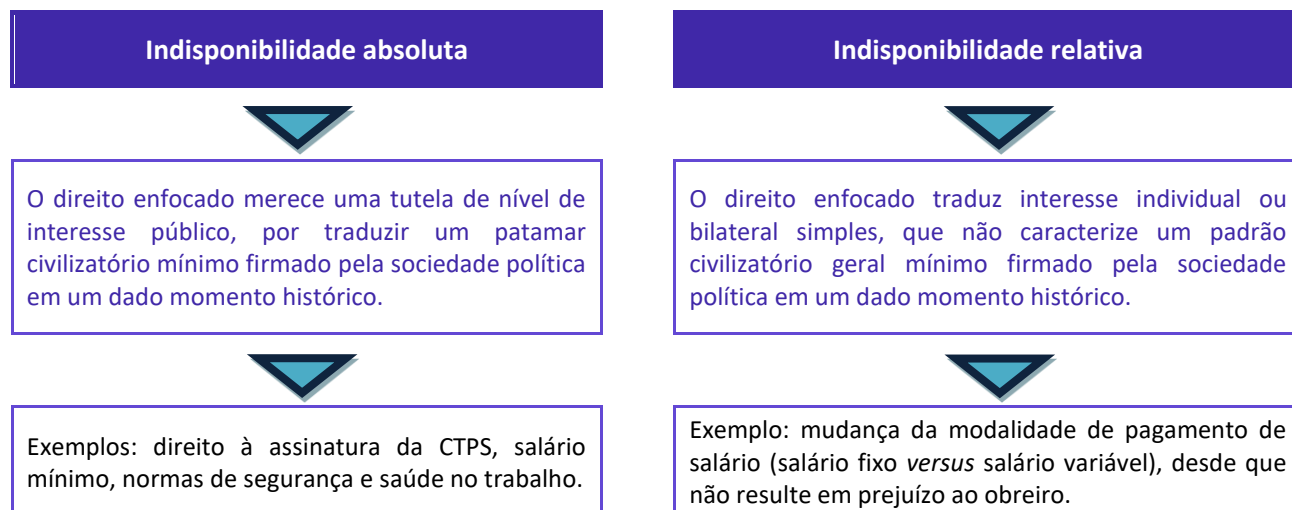
Já as fontes **heterônomas** do direito do trabalho (leis, decretos, etc.) são normas elaboradas pelo Estado, não havendo participação direta dos destinatários da mesma em sua produção.

Quanto à distinção entre indisponibilidade absoluta e relativa, segue abaixo um esquema:

⁴ CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 14ª ed. Ed. Método. p. 1285

⁵ DELGADO, Mauricio Godinho. Op. cit. p. 1359.





Quanto ao alcance da expressão **patamar civilizatório mínimo**, o Ministro Godinho⁶ entendia que ela abrange três grupos de normas, a saber:

- 1) Normas constitucionais em geral, respeitadas as ressalvas expressamente feitas pelas próprias CF/88 (como a redução salarial admitida mediante negociação coletiva – art. 7º, II);
- 2) Normas de tratados e convenções internacionais vigentes no plano interno brasileiro, que expressam patamar civilizatório no próprio mundo ocidental em que se integra o Brasil; e
- 3) Normas legais infraconstitucionais que asseguram patamares de cidadania ao indivíduo que labora (preceitos relativos à saúde e segurança no trabalho, normas concernentes a bases salariais mínimas, normas de identificação profissional, dispositivos antidiscriminatórios, etc.).

Com o surgimento do “negociado sobre o legislado” por meio da reforma trabalhista, o legislador intentou apequenar a exigência de um “**padrão setorial de direitos superior ao padrão geral oriundo da legislação heterônoma aplicável**”, como então defendido pelo Ministro Godinho.

A este respeito, o Ministro Godinho relembra que⁷

a lógica e os objetivos da negociação coletiva trabalhista não se traduzem na ideia de deteriorar e precarizar as condições de vida e de trabalho das pessoas humanas inseridas empregaticamente na economia e sociedade capitalistas. Ao inverso, a negociação coletiva revela-se como importante veículo para a efetivação das condições de contratação e gestão trabalhistas no mundo do trabalho na sociedade contemporânea.

⁶DELGADO, Mauricio Godinho. Op. cit. p. 1360.

⁷ DELGADO, Maurício Godinho. DELGADO, Gabriela Neves. A Reforma Trabalhista no Brasil: com os comentários à Lei n. 13.467/2017. 1ª ed. São Paulo: LTr, 2017. P. 262



Negociação coletiva de trabalho

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

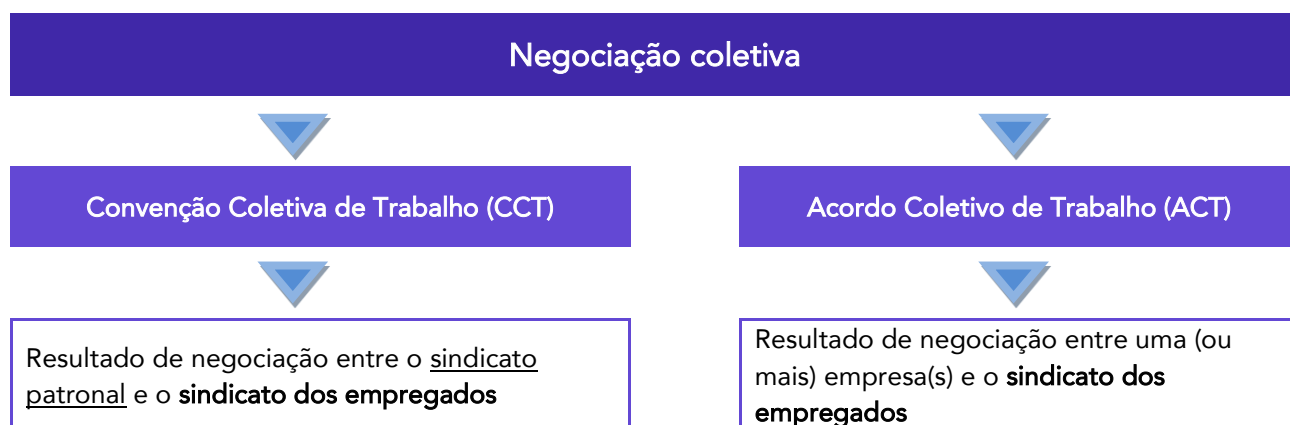
O termo negociação coletiva de trabalho abrange as convenções coletivas de trabalho (CCT) e os acordos coletivos de trabalho (ACT), que são os instrumentos pelos quais o resultado da negociação coletiva é materializado.

A diferença conceitual entre eles é a seguinte: no acordo coletivo de trabalho figura, de um lado, o sindicato obreiro (da categoria profissional) e, de outro, o empregador.

Existe também a possibilidade do ACT ser firmado entre o sindicato obreiro e mais de uma empresa.

Já na CCT figura, de um lado, o sindicato obreiro (da categoria profissional) e, de outro, o sindicato patronal (da categoria econômica).

Assim, temos:



Falemos sobre as definições celetistas da CCT e ACT (esta abordagem havia sido feita no início do curso).

➤ Convenção Coletiva de Trabalho

A definição celetista de **convenção coletiva de trabalho** é a seguinte:

CLT, art. 611 - Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho.

Assim, a convenção coletiva abrange toda a categoria profissional (comerciários, trabalhadores da indústria da construção, professores, etc.) na base territorial do sindicato.

Registre-se que os empregados não são obrigados a filiar-se ao sindicato de sua categoria, mas mesmo os não filiados são abrangidos pelas disposições da convenção ou acordo coletivos de trabalho.

Nesta linha, por exemplo, mesmo o empregado não filiado ao sindicato representativo de sua categoria faz jus ao piso salarial porventura estabelecido na convenção coletiva.

➤ **Acordo Coletivo de Trabalho**

Vejamos a disposição celetista sobre os **acordos coletivos de trabalho**:

CLT, art. 611, § 1º É facultado aos Sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar Acordos Coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica, que estipulem condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes respectivas relações de trabalho.

Como se verifica no esquema anterior e na leitura da CLT, o ACT é celebrado entre o sindicato obreiro e a(s) empresa(s), **não** havendo participação ativa do sindicato patronal.

Feitas as considerações, precisamos saber o seguinte: quais são então as principais diferenças entre CCT e ACT? Basicamente duas: os sujeitos envolvidos na negociação e a abrangências das normas produzidas.

Características da CCT e ACT

Neste tópico falaremos sobre algumas das características das CCT e dos ACT, como a legitimação, forma, vigência e duração.

➤ **Legitimação**

Como comentamos acima, são legitimados para celebrar as negociações coletivas os sindicatos obreiro e patronal. No caso dos ACT, os empregadores, diretamente, também possuem legitimação para celebrá-los.

Quando uma categoria profissional não é organizada em sindicato, é possível que figure no polo subjetivo da negociação a federação ou confederação que represente a categoria:

CLT, art. 611, § 2º As Federações e, na falta desta, as Confederações representativas de categorias econômicas ou profissionais poderão celebrar convenções coletivas de trabalho para reger as relações das categorias a elas vinculadas, inorganizadas em Sindicatos, no âmbito de suas representações.

É interessante mencionar que este dispositivo trata das federações e confederações; ele não menciona as **centrais sindicais** (como a CUT). Como ensina Mauricio Godinho Delgado¹, estas instituições **não** possuem legitimação para celebrar negociação coletiva.

Sobre negociação coletiva e serviço público, mencione-se que a jurisprudência tem entendido ser inaplicável tal negociação no âmbito da Administração Pública. Neste sentido a Súmula 679 do STF:

SÚMULA Nº 679

A fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva.

Sobre o assunto é oportuno destacar a alteração ocorrida na OJ-SDC-5 do TST, sendo que sua atual redação é a seguinte:

OJ-SDC-5 DISSÍDIO COLETIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. POSSIBILIDADE JURÍDICA. CLÁUSULA DE NATUREZA SOCIAL.

Em face de pessoa jurídica de direito público que mantenha empregados, cabe dissídio coletivo exclusivamente para apreciação de cláusulas de natureza social. Inteligência da Convenção nº 151 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Decreto Legislativo nº 206/2010.

Esta OJ havia sido publicada originalmente antes da ratificação da Convenção nº 151 da OIT, que trata do Direito de Sindicalização e Relações de Trabalho na Administração Pública.

A partir da ratificação, ocorrida em 2010, o TST passou a modular o posicionamento sobre a viabilidade de se reconhecer o cabimento de dissídio coletivo, fazendo distinção entre **cláusulas de natureza social** e **cláusulas econômicas**.

Segue abaixo trecho da obra de Mauricio Godinho Delgado², que sintetiza esta diferenciação:

¹DELGADO, Mauricio Godinho. Op. cit. p. 1419.

²DELGADO, Mauricio Godinho. Op. cit. p. 1419-1420.



“No caminho aberto pelas novas induções trazidas pela Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho, a Seção de Dissídios Coletivos do TST, a partir do segundo semestre de 2010, passou a conferir relevo à distinção entre cláusulas econômicas e cláusulas meramente sociais, estas sem conteúdo econômico, para fins de celebração de negociação coletiva trabalhista e instauração de processo de dissídio coletivo. Embora o texto original da OJ 05 da SDC/TST não faça semelhante diferenciação, - vedando, genericamente, tanto a negociação coletiva (ACT ou CCT) como o dissídio coletivo quanto a pessoas jurídicas de direito público, mesmo que contratando servidores pela CLT -, a maioria da Seção, em face do novo diploma internacional ratificado, preferiu abrir senda inovadora na jurisprudência consolidada, relativamente às cláusulas meramente sociais, sem conteúdo econômico”.

Para fixar o entendimento desta diferenciação entre **cláusulas de natureza social** e **cláusulas econômicas** trago abaixo um precedente do TST que se alinha à atual redação da OJ-SDC-5:

RECURSO ORDINÁRIO. DISSÍDIO COLETIVO. FUNDAÇÃO. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS SOCIAIS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL À ANÁLISE DAS CLÁUSULAS DE NATUREZA ECONÔMICA. A jurisprudência desta Corte é no sentido de restringir a legitimidade das entidades de caráter público para figurar no pólo passivo de dissídio coletivo de natureza econômica. Isso porque as pessoas jurídicas de direito público integrantes da administração indireta sujeitam-se às regras constitucionais referentes aos servidores públicos, notadamente a exigência de lei específica para alteração da remuneração (art. 37, X³, CF/88), devendo ser observados, ainda, os limites dos arts. 39 e 169 da Carta Magna. Ressalte-se que tal entendimento independe de o regime adotado pela entidade para seus servidores ser celetista ou estatutário. Entretanto, essa restrição é válida apenas para as cláusulas de conteúdo econômico, em razão da expressa vedação constitucional, sendo possível a análise das cláusulas sociais. Recurso ordinário parcialmente provido.

(TST-RXOF e RODC - 2008000-03.2005.5.02.0000 - Pub. DEJT - 20/08/2010 - SDC - Ministro Relator Mauricio Godinho Delgado)

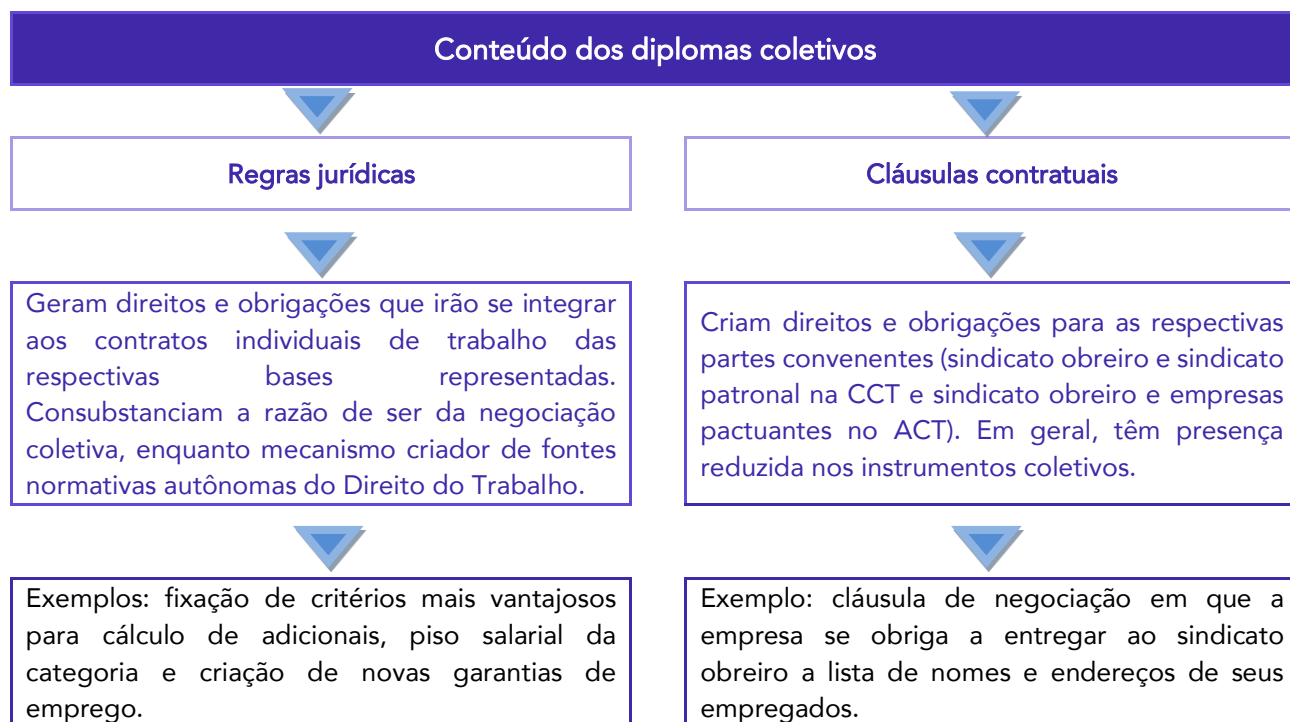
➤ Conteúdo

³ CF/88, art. 37, X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;



As CCT e ACT possuem, como conteúdo, regras jurídicas e cláusulas contratuais.

Utilizando a conceituação do Ministro Godinho⁴, temos:



Desta forma, percebam que as cláusulas contratuais da negociação coletiva **não** criam direito ou obrigações diretamente para os trabalhadores. Já as regras jurídicas emanadas do instrumento coletivo, estas sim, irão representar direitos e obrigações para os empregados.

Ainda sobre o conteúdo dos diplomas coletivos é de se ressaltar a Súmula 384 do TST, que ressalta a aspectos relacionados às multas constantes de normas autônomas:

SUM-384 MULTA CONVENCIONAL. COBRANÇA

I - O descumprimento de qualquer cláusula constante de instrumentos normativos diversos não submete o empregado a ajuizar várias ações, pleiteando em cada uma o pagamento da multa referente ao descumprimento de obrigações previstas nas cláusulas respectivas.

II - É aplicável multa prevista em instrumento normativo (sentença normativa, convenção ou acordo coletivo) em caso de descumprimento de obrigação prevista em lei, mesmo que a norma coletiva seja mera repetição de texto legal.

⁴ Idem, p. 1420.



Quanto ao item I, Ricardo Resende⁵ explica que

“O item I se refere a matéria processual, mais especificamente à possibilidade de cumulação de pedidos. Com efeito, caso o empregado faça jus a multas distintas, decorrentes do descumprimento de mais de um instrumento normativo (uma prevista em sentença normativa e outra em convenção coletiva de trabalho, por exemplo), poderá cobrá-las em um único processo”.

Já o item II trata dos casos em que existe previsão de multa por descumprimento de cláusula negocial e, ao mesmo tempo, a lei já prevê sanção ao empregador por descumprimento deste mesmo preceito legal.

Ocorrendo a irregularidade descrita na lei e no instrumento coletivo, ambas as multas poderão se cumular. Sobre isto Sérgio Pinto Martins⁶ esclarece que

“As partes devem observar aquilo que pactuaram (pacta sunt servanda). O contrato é lei entre as partes. Logo, a multa não pode ser considerada indevida só porque repete o conteúdo da lei”.

Ainda sobre o conteúdo dos instrumentos coletivos, registre-se que a CLT, em seu art. 613, enumera alguns assuntos que, obrigatoriamente, devem ser abordados nos mesmos:

CLT, art. 613 - As Convenções e os Acordos deverão conter obrigatoriamente:

I - Designação dos Sindicatos convenientes ou dos Sindicatos e empresas acordantes;

II - Prazo de vigência;

III - Categorias ou classes de trabalhadores abrangidas pelos respectivos dispositivos;

IV - Condições ajustadas para reger as relações individuais de trabalho durante sua vigência;

V - Normas para a conciliação das divergências sugeridas entre os convenientes por motivos da aplicação de seus dispositivos;

⁵ RESENDE, Ricardo. Direito do Trabalho Esquematizado. 2 ed. Rio de Janeiro: Método, 2012, p. 975.

⁶ MARTINS, Sérgio Pinto. Comentários às Súmulas do TST. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 301.



VI - Disposições sobre o processo de sua prorrogação e de revisão total ou parcial de seus dispositivos;

VII - Direitos e deveres dos empregados e empresas;

VIII - Penalidades para os Sindicatos convenientes, os empregados e as empresas em caso de violação de seus dispositivos.

➤ Forma

Os CCT e ACT são, necessariamente, **escritos** (ou seja, não podem ser verbais):

CLT, art. 613, parágrafo único. As convenções e os Acordos serão celebrados por escrito, sem emendas nem rasuras, em tantas vias quantos forem os Sindicatos convenientes ou as empresas acordantes, além de uma destinada a registro.

Por este motivo diz-se que tais instrumentos são **solenes**.

Em relação à forma de aprovação de CCT e ACT, quórum de associados para votação, etc. a CLT estabelece algumas regras que parte da doutrina crítica (pois estas regulamentações e procedimentos caberiam aos estatutos dos sindicatos e não à lei).

Apesar desta divergência é oportuno conhecer alguns dos requisitos exigidos pela CLT:

CLT, art. 612 - Os Sindicatos só poderão celebrar Convenções ou Acordos Coletivos de Trabalho, por deliberação de Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim, consoante o disposto nos respectivos Estatutos, dependendo a validade da mesma do comparecimento e votação, em primeira convocação, de 2/3 (dois terços) dos associados da entidade, se se tratar de Convenção, e dos interessados, no caso de Acordo, e, em segunda, de 1/3 (um terço) dos mesmos.

Parágrafo único. O "quorum" de comparecimento e votação será de 1/8 (um oitavo) dos associados em segunda convocação, nas entidades sindicais que tenham mais de 5.000 (cinco mil) associados.

Sobre a forma de publicidade do instrumento negocial, a CLT estabelece a necessidade de apresentar o CCT e o ACT para ser **registrado e arquivado** no Ministério do Trabalho (MTb), no prazo de 8 dias contados de sua assinatura.

Além disso, foi também estabelecido o prazo de 5 dias, a contar do depósito do instrumento negocial no MTb, para que cópias do documento coletivo sejam afixadas de modo visível, pelos sindicatos convenientes, nos estabelecimentos de empresas abrangidas pelo mesmo.

➤ Vigência

Pelo disposto na CLT, a vigência do instrumento coletivo está condicionada ao seu depósito no MTb:

CLT, art. 614, § 1º As Convenções e os Acordos entrarão em vigor 3 (três) dias após a data da entrega dos mesmos no órgão referido neste artigo.

Esta questão, porém, **não** é pacífica na doutrina.

Há entendimentos de que mesmo não havendo o depósito no MTb o diploma coletivo pode estar em vigor.

➤ Duração

A duração máxima dos CCT e ACT foi definido pela Consolidação das Leis do Trabalho como sendo de 2 anos:

CLT, art. 614, § 3º **Não** será permitido estipular duração de Convenção ou Acordo superior a **dois anos**, (..).

Assim, não se admite a duração de CCT e ACT por prazo superior.

O debate, neste contexto, diz respeito à aderência permanente (ou não) das regras jurídicas nos contratos de trabalho dos empregados, mesmo depois de cessada a duração do instrumento coletivo que a previa.

Os posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais dividiam-se nas teorias da aderência irrestrita, aderência limitada pelo prazo e aderência limitada por revogação.

Resumidamente seria o seguinte:

Aderência irrestrita

» As disposições dos CCT e ACT aderem de forma permanente nos contratos de trabalho dos empregados, não podendo mais ser

		suprimidos. É que por esta teoria, às disposições do instrumento coletivo se aplica o art. 468 da CLT ⁷ .
Aderência limitada pelo prazo	» »	Em contraponto à teoria anterior, esta defende que as disposições de CCT e ACT somente surtem efeitos durante a vigência do diploma autônomo, não havendo aderência das disposições juscoletivas nos contratos de trabalho. Este foi o posicionamento adotado pela <u>reforma trabalhista</u> .
Aderência limitada por revogação	» »	Esta é uma teoria intermediária, segundo a qual as regras instituídas pela CCT ou ACT vigoram até que sejam revogadas (expressamente ou tacitamente) por outro diploma negocial. Vinha sendo adotada pelo TST até antes da reforma trabalhista.

Passemos agora aos comentários complementares sobre o esquema apresentado.

A teoria da **aderência irrestrita** não tem sido prestigiada atualmente, e, como mencionado no quadro acima, fundamenta-se no art. 468 da CLT:

CLT, art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia.

A teoria da **aderência limitada por revogação**, que é posição intermediária em relação às outras duas, havia sido sedimentada na Súmula 277 do TST, alterada em 2012:

~~SUM 277 CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. EFICÁCIA. ULTRATIVIDADE.~~

~~As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho.~~

⁷ CLT, art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia.

A **ultratatividade**, como mencionado no verbete, é conceituada por Carvalho, Magalhães e Delgado⁸ como

“A norma coletiva de trabalho é ultra-ativa, ou reveste-se de ultra-atividade, quando continua eficaz após o seu termo final de vigência. Se uma categoria profissional e a representação patronal definem quais os direitos que devem ser assegurados a certos trabalhadores a partir da data inicial de vigência de uma convenção ou acordo coletivo, o advento da data derradeira de vigência dessa norma não lhe retirará a eficácia.”

Assim, podemos visualizar a ultratividade tanto na teoria da **aderência irrestrita** quanto na teoria da **aderência limitada por revogação**.

No TST, portanto, prevalecia a teoria da **aderência limitada por revogação** (ultratatividade relativa).

Todavia, com a reforma trabalhista, o legislador proibiu a ultratividade dos instrumentos coletivos, contrariando a jurisprudência anterior do TST, cristalizada na então SUM-277⁹. Assim, a Lei 13.467 adotou a corrente que vinha sendo defendida pelo STF:

CLT, art. 614, § 3º Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a dois anos, sendo vedada a ultratividade.

Portanto, se um ACT chega ao final de sua vigência sem que novo Acordo seja estabelecido, aquele mesmo ACT não poderá continuar regulando as relações de trabalho.

Abaixo a comparação com a redação anterior:

ANTES	DEPOIS
CLT, art. 614, § 3º Não será permitido estipular duração de convenção ou Acordo superior a 2 (dois) anos.	CLT, art. 614, § 3º Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a dois anos, sendo vedada a ultratividade.

⁸ CARVALHO, Augusto César Leite de; ARRUDA, Kátia Magalhães; DELGADO, Mauricio Godinho. A Súmula N° 277 e a Defesa da Constituição. Disponível em http://aplicacao.tst.jus.br/dspace/bitstream/handle/1939/28036/2012_sumula_277_aclc_kma_mgd.pdf?sequence=1

⁹ ~~SUM-277 CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. EFICÁCIA. ULTRATIVIDADE. As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho.~~



Assim, a partir da reforma trabalhista, foi legalmente adotada a teoria da **aderência limitada pelo prazo**.

Sobre a duração das disposições de CCT e ACT, a par de todas estas teorias acima expostas, a doutrina reconhece que o **piso salarial** estabelecido em instrumento coletivo adere, de forma permanente, aos contratos de trabalho, em respeito ao princípio da irredutibilidade salarial.

Outra situação correlata diz respeito aos casos em que existia disposição sobre garantia de emprego na CCT ou ACT (em período superior ao estabelecido em lei¹⁰, claro), que já perdeu a vigência; se, durante sua vigência, o empregado se acidentou, ele continuará fazendo jus à estabilidade provisória mais vantajosa mesmo depois que o diploma autônomo já não mais está vigendo?

Exemplo: a CCT previu que os empregados abrangidos pela mesma teriam garantia de emprego de 3 anos caso fossem vítimas de acidente do trabalho. Durante a vigência da CCT o empregado sofreu acidente de trabalho, e poucos meses depois a CCT deixou de vigor. Ele continuará a ter o direito da garantia de emprego prevista na CCT?

A resposta é afirmativa, com fundamento na OJ 41 do TST:

OJ-SDI1-41 ESTABILIDADE. INSTRUMENTO NORMATIVO. VIGÊNCIA. EFICÁCIA

Preenchidos todos os pressupostos para a aquisição de estabilidade decorrente de acidente ou doença profissional, ainda durante a vigência do instrumento normativo, goza o empregado de estabilidade mesmo após o término da vigência deste.

Hierarquia entre CCT e ACT

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

É possível que seja celebrada CCT entre os sindicatos obreiro e patronal e, ao mesmo tempo, esteja em vigor ACT celebrado entre o sindicato obreiro e empresas (s) da categoria econômica representada pelo sindicato patronal que celebrou a CCT.

¹⁰ Lei 8.213/91, art. 118. O segurado que sofreu **acidente do trabalho** tem garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente.



Exemplo: é celebrada CCT entre os sindicatos obreiro e patronal e, ao mesmo tempo, está em vigor ACT celebrado entre o sindicato obreiro e empresas (s) da categoria econômica representada pelo sindicato patronal que celebrou a CCT.

A partir da reforma trabalhista da Lei 13.467, as condições do **Acordo**, que são mais específicas do que aquelas da **Convenção**, sempre prevalecerão sobre as condições da Convenção Coletiva de Trabalho.

Portanto, **prevalecem** aquelas condições oriundas do instrumento celebrado com a(s) empresa(s) – **Acordo Coletivo do Trabalho**.

Veja abaixo como foi a alteração:

ANTES	DEPOIS
Art. 620. As condições estabelecidas em Convenção quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em Acôrdo.	Art. 620. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho.

Acabamos de ver como solucionar um conflito entre o ACT e a CCT. Agora vamos fazer um parêntese aqui para ver a solução para o conflito entre algum desses instrumentos e o próprio contrato de trabalho.

A solução para este conflito é a seguinte:

CLT, art. 619. **Nenhuma disposição de contrato individual de trabalho que contrarie normas de Convenção ou Acôrdo Coletivo de Trabalho poderá prevalecer na execução do mesmo, sendo considerada nula de pleno direito.**

Portanto, segundo a CLT, as disposições do contrato de trabalho que contrariarem ACT ou CCT serão nulas de pleno direito, não podendo prevalecer sobre os instrumentos coletivos.

Feitas estas considerações, precisamos responder a mais uma pergunta: como definir qual é a norma mais benéfica ao trabalhador?

À primeira vista pode parecer uma pergunta simples, mas não é: ao tratar de determinado assunto, uma CCT pode prever garantias e direitos vantajosos, mas, ao mesmo tempo, o ACT pode tratar de outros aspectos de maneira mais interessante ao empregado (comparando com a mesma CCT).

Neste caso, se cláusulas de ambos os instrumentos possuem disposições benéficas, como definir qual a norma aplicável? Aplicar-se-ão trechos de cada um dos instrumentos? Ou será eleito o mais vantajoso para aplicação, de forma integral, no caso concreto?



Aqui então precisamos apresentar as duas teorias que trazem a solução para estes casos, as quais perderam parte de sua relevância com a reforma trabalhista e a nova redação do art. 620 da CLT. São elas a teoria da acumulação e a teoria do conglobamento.

➤ Teoria da acumulação

Pela **teoria da acumulação**, deve-se utilizar no caso concreto os dispositivos mais favoráveis ao empregado, fracionando-os. Em outras palavras: aplicar-se-ia a uma situação fática mais de um texto normativo, fragmentando seus dispositivos.

Esta teoria não tem sido prestigiada, porque afronta a visão do Direito como um sistema.

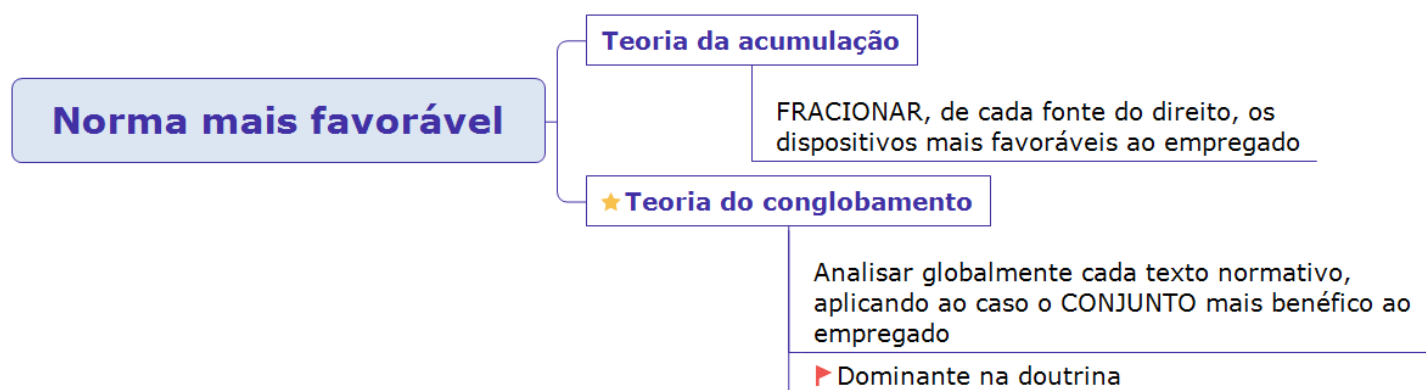
➤ Teoria do conglobamento

A **teoria do conglobamento**, dominante na doutrina, propõe que as disposições sobre a matéria em questão devem ser analisadas globalmente dentro de cada texto normativo e será aplicável ao caso o conjunto mais benéfico ao empregado.

Assim, aqui não há fracionamento de dispositivos sobre o mesmo assunto, sendo cabível a aplicação das disposições integrais do texto normativo mais favorável sobre a matéria.



ESQUEMATIZANDO



NOVIDADE!

Negociado sobre o legislado

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

A reforma trabalhista da Lei 13.467/2017 alterou profundamente as relações entre os entes coletivos, em especial porque os sindicatos poderão transacionar com maior liberdade a respeito de determinados assuntos (listados no art. 611-A da CLT).

Assim, a Lei 13.467 conferiu força de lei às negociações coletivas para diversos assuntos. Nesse sentido, o legislador previu:

- assuntos nos quais a negociação coletiva irá se sobrepor às regras legais: CLT, art. 611-A;
- assuntos em que as negociações coletivas não poderão reduzir ou suprimir direitos: CLT, art. 611-B.

Vamos passar agora a diferenciar os assuntos em que o negociado irá prevalecer sobre o legislado, daqueles que não são passíveis de supressão via negociação coletiva.

É preciso reconhecer que, até então, existia na jurisprudência trabalhista um embate entre a corrente que defendia a possibilidade de flexibilização por meio de negociação coletiva, em alguns aspectos, e a corrente que defendia a impossibilidade. Fato é que havia grande insegurança jurídica quanto aos assuntos em que a flexibilização seria admitida.

Assuntos nos quais o negociado prevalece

Tais assuntos foram dispostos no art. 611-A da CLT:

CLT, art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, **entre outros**, dispuserem sobre:

- I – **pacto quanto à jornada de trabalho**, observados os limites constitucionais;
- II – **banco de horas** **anual**;
- III – **intervalo** **intrajornada**, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis horas;
- IV – adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE), de que trata a Lei nº 13.189, de 19 de novembro de 2015;



- V – **plano de cargos**, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como **identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança**;
- VI – **regulamento empresarial**;
- VII – representante dos trabalhadores no local de trabalho [comissão para entendimento direto];
- VIII – **teletrabalho**, regime de **sobreaviso**, e **trabalho intermitente**;
- IX – **remuneração por produtividade**, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e **remuneração por desempenho individual**;
- X – modalidade de **registro de jornada** de trabalho;
- XI – **troca do dia de feriado**;
- XII – **enquadramento do grau de insalubridade**;
- XIII – prorrogação de jornada em ambientes insalubres, **sem licença prévia** das autoridades competentes do Ministério do Trabalho;
- XIV – **prêmios** de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em **programas de incentivo**;
- XV – **participação nos lucros ou resultados da empresa**.

Antes de examinar mais detalhadamente alguns dos incisos acima, notem que o legislador indicou que o **rol** de assuntos **é exemplificativo**, como se depreende do *caput* ("entre outros"). Nesse sentido, o limite à negociação constaria do art. 611-B, detalhado no próximo tópico.

Criticando tal redação, que dá a entender tratar-se de rol exemplificativo, o Ministro Godinho leciona que¹¹:

Sendo preceito legal menos favorável – em contraponto ao princípio disposto no art. 7º, *caput*, da Constituição –, o rol inserido no art. 611-A tem de ser **interpretado restritivamente**, no tocante aos temas e direitos trabalhistas que

¹¹ DELGADO, Maurício Godinho. DELGADO, Gabriela Neves. A Reforma Trabalhista no Brasil: com os comentários à Lei n. 13.467/2017. 1ª ed. São Paulo: LTr, 2017. P. 255



podem ser negociados coletivamente, com prevalência sobre a legislação heterônoma posta.

Embora o caput do art. 611-A mencione a expressão “entre outros”, sugerindo se tratar de rol exemplificativo, o fato é que a **inserção de novos temas deve ser vista com profunda cautela**, de modo a não desprestigiar, às escâncaras, o princípio constitucional da norma mais favorável.

Vamos a seguir analisar alguns dos assuntos constantes do rol transcrito acima:

A respeito do **inciso III** acima (redução do intervalo intrajornada – mínimo de 30 min), o Ministro Godinho pondera¹² que, para fazer jus a tal redução, a empresa deve atender às exigências do art. 71, §3º, da CLT¹³:

Evidentemente que, nesse caso [redução por meio de ACT/CCT], é necessário as condições empresariais relativas à alimentação reúnam circunstâncias propícias à refeição dos empregados, sob pena de o intervalo de refeição e descanso não cumprir, minimamente, os seus objetivos jurídicos.

Havendo, é claro, refeitórios na empresa e não estando o trabalhador submetido a contínuo regime de sobretrabalho, torna-se viável a redução desse intervalo. Contudo, não estando presentes tais circunstâncias específicas enfatizadas por lei (§3º do art. 71 da CLT), a redução intervalar pode se mostrar meramente abusiva.

No que se refere ao **inciso V** (plano de cargos e salários e identificação dos cargos de confiança), o Ministro Godinho alerta para situações em que se cria artificialmente um plano de cargos e salários para simular ou fraudar a legislação e, assim, deixar de pagar direitos devidos aos empregados¹⁴, a exemplo de horas extras e intervalos não concedidos, as quais seriam desconsideradas pela atuação do Poder Judiciário.

No que tange ao **inciso XI** (troca do dia do feriado), o Ministro leciona que¹⁵:

Pela Lei n. 605/1949, essa compensação pode ser feita na semana anterior ao dia de feriado trabalhado ou na semana seguinte a esse dia trabalhado. É o que deflui

¹² Op. cit. P. 257

¹³ CLT, art. 71, § 3º O limite mínimo de uma hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quando ouvido o Serviço de Alimentação de Previdência Social, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios, e quando os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares.

¹⁴ Op. cit. P. 259

¹⁵ Op. Cit. P. 263



da leitura dos arts. 8º, 6º e 7º da Lei dos Dias de Descanso Trabalhista (Lei n. 605/49).

Com a modificação legal ocorrida (novo art. 611-A, XI, CLT), autoriza-se a institucionalização de certo tipo de compensação que frequentemente ocorre na prática trabalhista (e na prática do mundo escolar): a compensação do trabalho em um dia de feriado com a folga compensatória em outro dia, mesmo que situado em outro mês. Esse tipo de prática, muitas vezes, viabilizava o conhecido “feriado emendado” ou “feriadão”, próprio do mundo escolar e trabalhista brasileiro.

A regra do **inciso XII** (enquadramento do grau de insalubridade – em mínima, média ou máxima) recebe fortes críticas doutrinárias, já que tal enquadramento é ato técnico, em que se analisa um contexto fático, muito distante “da ideia de ato objeto de negociação entre as partes”¹⁶.

O **inciso XIV** (prêmios de incentivo em bens ou serviços) consiste nos prêmios *in natura*, concedidos como forma de estimular a produtividade do trabalhador.

- - - - -

Em relação ao exame dos instrumentos de negociação coletiva por parte do Poder Judiciário, o Congresso previu o seguinte (detalhados mais à frente):

CLT, art. 611-A, § 1º No exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho observará o disposto no § 3º do art. 8º desta Consolidação [princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva].

§ 2º A **inexistência** de expressa indicação **de contrapartidas recíprocas** em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho não ensejará sua nulidade por não caracterizar um vício do negócio jurídico.

§ 3º Se for pactuada **cláusula que reduza o salário** ou a **jornada**, a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho deverão **prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada** durante o prazo de vigência do instrumento coletivo.

§ 4º Na hipótese de procedência de ação **anulatória** de **cláusula** de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, quando houver a **cláusula compensatória**, esta deverá ser **igualmente anulada**, sem repetição do indébito.

¹⁶ Op. Cit. P. 263



§ 5º Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho deverão participar, como litisconsortes necessários, em ação individual ou coletiva, que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos.

Fora de negociação

De outro lado, foram excluídos da negociação pontos fundamentais da relação de trabalho, muitos previstos no rol do art. 7º da Constituição.

De toda forma, notem que se veda a flexibilização, ou seja, ficam proibidas negociações coletivas capazes de **reduzir** ou **suprimir** tais direitos.

A seguir a literalidade das proibições:

CLT, art. 611-B. Constituem objeto **ilícito** de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a **supressão** ou a **redução** dos seguintes direitos:

I – normas de **identificação profissional**, inclusive as **anotações na Carteira** de Trabalho e Previdência Social;

II – **seguro-desemprego**, em caso de desemprego involuntário;

III – valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

IV – **salário mínimo**;

V – valor nominal do **décimo terceiro salário**;

VI – **remuneração** do **trabalho noturno** superior à do diurno [ou seja, o adicional noturno];

VII – **proteção do salário** na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;

VIII – **salário-família**;

IX – **repouso semanal remunerado**;

X – remuneração do **serviço extraordinário** superior, no mínimo, em 50% (cinquenta por cento) à do normal;

XI – **número** de **dias de férias** devidas ao empregado;



XII – **gozo de férias anuais remuneradas** com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

XIII – licença-maternidade com a duração mínima de cento e vinte dias;

XIV – licença-paternidade nos termos fixados em lei;

XV – proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;

XVI – aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;

XVII – **normas** de saúde, higiene e segurança do trabalho **previstas em lei ou em normas regulamentadoras** do Ministério do Trabalho;



PEGADINHA

Em relação ao inciso XVII acima, vejam que o legislador buscou deixar claro que as normas sobre duração ou intervalos não se enquadram como sendo de segurança e saúde:

CLT, art. 611-B, parágrafo único. Regras sobre **duração do trabalho e intervalos não são consideradas** como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins do disposto neste artigo.

Ou seja, as regras sobre duração e intervalos são passíveis de negociação, como prevê a CLT, no art. 611-A, incisos I a III.

Retomando a lista:

CLT, art. 611-B, XVIII – **adicional** de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas;

XIX – aposentadoria;

XX – seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador;

XXI – ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;



XXII – proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com deficiência;

XXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

XXIV – medidas de proteção legal de crianças e adolescentes;

XXV – igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso;

XXVI – liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho;

XXVII – direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender;

XXVIII – definição legal sobre os serviços ou atividades essenciais e disposições legais sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade em caso de greve;

XXIX – tributos e outros créditos de terceiros;

XXX – as disposições previstas nos arts. 373-A [normas contra a discriminação da mulher no mercado de trabalho], 390 [limite de força da mulher], 392 [licença-maternidade], 392-A, 394 [rompimento de compromisso por mulher grávida], 394-A [afastamento da gestante/lactante em atividades insalubres], 395 [repouso por aborto não criminoso], 396 [descansos para amamentação do filho] e 400 [estrutura do local para amamentação] desta Consolidação.

A partir do rol do art. 611-A (em que a negociação prevalece) e do art. 611-B (proibição do negociado reduzir ou suprimir direitos), as Bancas têm elaborado várias questões de prova misturando as duas listas.



ESQUEMATIZANDO

Para não confundirmos estes assuntos, segue abaixo a comparação lado a lado:

NEGOCIADO PREVALECE	FORA DE NEGOCIAÇÃO
✓ pactuação da jornada de trabalho (observados os limites constitucionais) ✓ banco de horas anual ✓ intervalo intrajornada (mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 06 horas) ✓ modalidade de registro de jornada de trabalho ✓ troca do dia de feriado ✓ prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia do MTb ✓ teletrabalho ✓ regime de sobreaviso ✓ trabalho intermitente ✓ remuneração por produtividade, incluindo por desempenho individual, e gorjetas ✓ prêmios de incentivo em bens ou serviços ✓ PLR ✓ plano de cargos e identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança ✓ enquadramento do grau de insalubridade ✓ representante dos trabalhadores no local de trabalho ✓ adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE) ✓ regulamento empresarial	✓ normas de SST, incluindo NRs (mas DURAÇÃO do trabalho e INTERVALOS NÃO são consideradas) ✓ normas de identificação profissional, inclusive anotações na CTPS ✓ seguro-desemprego ✓ FGTS (valor dos depósitos e da indenização rescisória) ✓ salário mínimo ✓ 13º salário (valor nominal) ✓ adicional HE ✓ adicional noturno ✓ proteção do salário (CF, art. 7º, X) ✓ Repouso semanal remunerado (RSR) ✓ Férias (nº de dias/gozo/terço constitucional) ✓ licenças-maternidade e paternidade ✓ proteção do mercado de trabalho da mulher ✓ aviso prévio ✓ adicionais de atividades penosas, insalubres ou perigosas ✓ SAT, a cargo do empregador ✓ proibição de discriminação do trabalhador com deficiência ✓ trabalho do menor: limites de idade ✓ proteção legal de crianças e adolescentes ✓ normas especiais de proteção ao trabalho da mulher ✓ prescrição ✓ igualdade de direitos dos avulsos ✓ liberdade de associação profissional ou sindical ✓ direito de greve; serviços/atividades essenciais ✓ atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade ✓ aposentadoria; tributos e outros créditos de terceiros

Limites à negociação coletiva

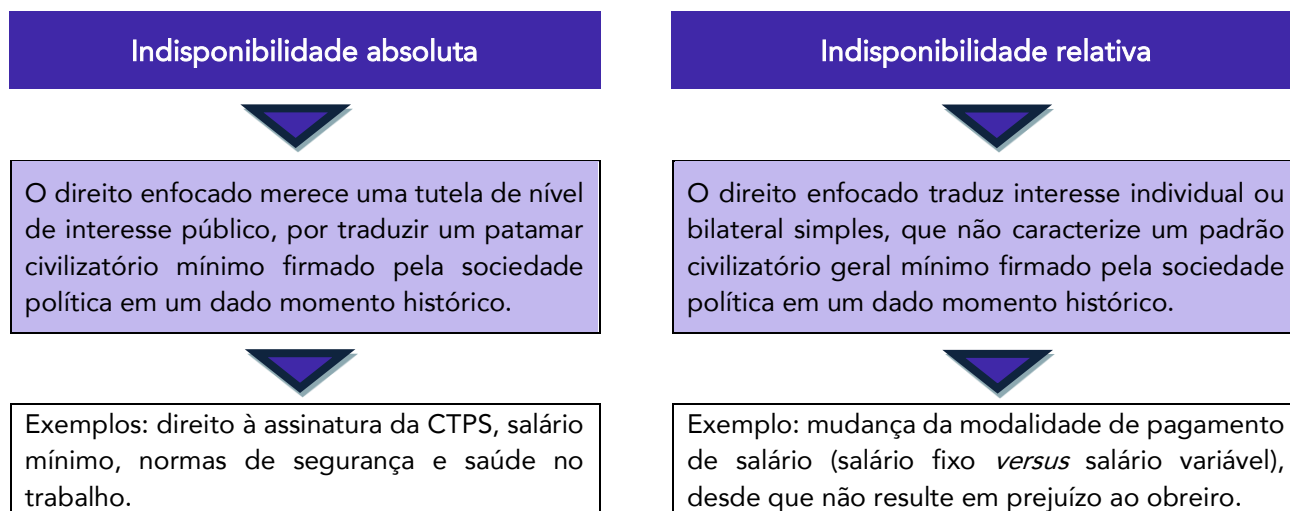
INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA



A capacidade dos sindicatos e empresas em negociar coletivamente encontra limites, e este será o objeto do presente tópico.

Um aspecto já abordado na aula que convém repisar é a questão da impossibilidade de se transacionar direito revestidos de indisponibilidade absoluta (estes não podem ser transacionados por CCT ou ACT).

Relembrando o quadro que facilita a visualização da diferença entre indisponibilidade absoluta e relativa:



Conferindo interpretação sistemática ao artigo 611-A da CLT, que prevê assuntos para os quais seria permitida renúncia/transação, o Ministro Godinho ensina que¹⁷:

Embora a Lei 13.467/2017 tenha alargado o elenco de parcelas de indisponibilidade apenas relativa, o fato é que há um conjunto normativo circundante ao novo art. 611-A da CLT, formado por princípios e regras jurídicas superiores. Esse conjunto normativo não pode ser desconsiderado no contexto de aculturação dos dispositivos de negociação coletiva trabalhista firmada no plano concreto do mundo do trabalho.

➤ Altos empregados

¹⁷ DELGADO, Maurício Godinho. DELGADO, Gabriela Neves. A Reforma Trabalhista no Brasil: com os comentários à Lei n. 13.467/2017. 1ª ed. São Paulo: LTr, 2017. P. 257



Empregados que percebem salário igual ou superiora duas vezes o teto dos benefícios do RGPS (em torno de R\$ 11 mil)e têm nível superior terão relações contratuais regulamentadas, de forma preponderante, por simples acordo individual (em detrimento das negociações coletivas).

O legislador presumiu que estes altos empregados não estão em situação de hipossuficiência, de sorte que eles possuiriam condições de negociar em condições de igualdade diretamente com seus empregadores. Parte da doutrina tem chamado estes empregados de **hiperssuficientes**.

Para os diversos assuntos do art. 611-A (pacto quanto à jornada, banco de horas anual, regulamento empresarial etc), o empregado poderia negociar diretamente com seu empregador, sem participação obrigatória do sindicato profissional.

Em outras palavras, alguns direitos trabalhistas de tais empregados passam a ser considerados **disponíveis**, permitindo-se transação e, em alguma medida, a renúncia.

Assim, para estes empregados (nível superior + dobro do teto do RGPS), a CLT confere a faculdade de o empregado negociar livremente, por meio de acordo individual, com seu empregador, a respeito de determinados direitos (a exemplo daqueles listados no art. 611-A da CLT):

CLT, art. 444, parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no art. 611-A desta Consolidação [prevalência do negociado sobre o legislado], com a **mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos**, no caso de empregado portador de diploma de **nível superior** e que perceba **salário** mensal igual ou superior a **duas vezes o limite máximo** dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Agora vejam os termos em que a “livre negociação” foi prevista no referido *caput* (que não foi alterado pela Lei 13.467):

CLT, art. 444. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competente

A respeito da mudança promovida no art. 444, o Ministro Godinho leciona que¹⁸:

(..) no mesmo dispositivo que determina a validade de concessões feitas pelo empregador, desde que mais favoráveis ao empregador (caput do art. 444 da

¹⁸ DELGADO, Maurício Godinho. DELGADO, Gabriela Neves. A Reforma Trabalhista no Brasil: com os comentários à Lei n. 13.467/2017. 1ª ed. São Paulo: LTr, 2017. P. 158



CLT), o legislador da reforma trabalhista inseriu preceito em sentido diametralmente oposto. Isto é, a possibilidade [prevista no parágrafo único] de o empregador estipular cláusulas contratuais ou cláusulas de seu regulamento interno gravemente desfavoráveis a um segmento estratificado de seus empregados.

Como o assunto é relativamente recente, é preciso deixar claro que os limites aceitáveis desta livre negociação ainda não estão claros, devendo ser objeto de acalorados debates nos próximos tempos.

➤ **Anulação de cláusulas de negociação coletiva**

Se uma ação judicial estiver discutindo a invalidade de determinado trecho de ACT ou CCT, os sindicatos que assinaram aquele acordo/convenção deverão obrigatoriamente ser chamados para dentro desta ação judicial. Eles serão chamados na condição de "litisconsortes necessários".

Segue a literalidade do §5º do art. 611-A:

CLT, art. 611-A, § 5º Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho deverão participar, como litisconsortes necessários, em ação individual ou coletiva, que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos.

➤ **Anulação de cláusulas de negociação coletiva**

Como já adiantado anteriormente, no caso de anulação de uma cláusula constante de ACT ou CCT, deverá ser anulada também a respectiva cláusula compensatória.

Exemplo: uma Convenção estipula a redução do intervalo intrajornada e, em contrapartida, será prorrogada a licença maternidade das empregadas daquela categoria. Se for anulada a cláusula da redução do intervalo, também deverá ser anulada a cláusula que aumenta a licença maternidade.

Esta regra visa a evitar injustiças resultantes da anulação de uma cláusula e não anulação da respectiva cláusula compensatória.

Segue a literalidade do §4º do art. 611-A:

CLT, art. 611-A, § 4º Na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, quando houver a cláusula compensatória, esta deverá ser igualmente anulada, sem repetição do indébito.

ARBITRAGEM & MEDIAÇÃO

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

Sabemos que as negociações coletivas são espécies do gênero autocomposição dos conflitos na seara trabalhista. Ou seja, as próprias partes solucionando o conflito.

Agora, vamos passar a estudar a **arbitragem** e a **mediação** que são outros métodos de solução dos conflitos.

➤ Arbitragem

Trata-se de mecanismo de solução de conflitos em que um terceiro (normalmente chamado de árbitro) é chamado a solucionar o conflito de forma permanente.

Este árbitro é previamente escolhido pelas partes para solucionar eventuais conflitos que possam surgir. Como há um terceiro chamado a solucionar a lide, diz-se que a arbitragem é um método heterocompositivo de solução de conflitos (pois há alguém externo à relação jurídica conflituosa). Notem que a decisão deste árbitro será imposta às partes.

No âmbito trabalhista, o entendimento majoritário era no sentido de que a arbitragem apenas seria **aplicável ao âmbito coletivo**, sendo incompatível com as relações individuais de emprego. Tal conclusão decorria, principalmente, do texto constitucional:

CF, art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (..)

§ 1º Frustrada a negociação coletiva, as partes **poderão eleger árbitros**.

§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Além de registrar a possibilidade da arbitragem no direito coletivo do trabalho, destaco que é uma **faculdade** das partes, não se podendo falar em obrigatoriedade da constituição de árbitros.

Todavia, com a reforma trabalhista, passou a existir no Direito do Trabalho a possibilidade de **arbitragem** em **dissídios individuais**.

Assim, a Lei 13.467 inseriu dispositivo na CLT que passou a permitir a arbitragem nos dissídios individuais, mas apenas naqueles em que o empregado percebe remuneração superior a 2 vezes o teto da previdência:

CLT, art. 507-A. Nos contratos individuais de trabalho cuja **remuneração** seja superior a **duas vezes o limite máximo** estabelecido para os benefícios do **Regime Geral de Previdência Social**, poderá ser pactuada **cláusula compromissória de arbitragem**, desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua



concordância expressa, nos termos previstos na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996.

Veja a questão abaixo sobre o tema:

VUNESP - Advogado (EBSERH HC-UFU)

Nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho, a arbitragem é forma de solução de conflitos individuais de trabalho, desde que

A a cláusula compromissória seja pactuada após o término do contrato de trabalho, independentemente de qualquer outra circunstância.

B haja cláusula em convenção ou acordo coletivo de trabalho prevendo a hipótese.

C o empregado perceba remuneração superior a duas vezes o teto de benefícios da Previdência Social e a sentença arbitral seja homologada pela Justiça do Trabalho.

D pactuada a cláusula compromissória por iniciativa do empregado ou mediante sua anuência expressa, e satisfeitos os demais requisitos legais.

E a cláusula compromissória seja firmada com fiscalização do sindicato da categoria profissional.

Comentários

Gabarito (D), com fundamento no art. 507-A que vimos há pouco. A letra (A) está incorreta, visto que ela deve ser estabelecida durante o vínculo contratual. As letras (B), (C) e (E) se equivocam, visto que não depende de previsão em norma coletiva, homologação judicial ou fiscalização sindical.

Notem que a **cláusula compromissória** de arbitragem poderá ser pactuada, desde que o empregado perceba remuneração superior a duas vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, bem como concorde expressamente. Fique atento que a estipulação de arbitragem entre as partes não tem por requisito de legalidade que o empregado possua nível superior, como exigível nas disposições legais acerca do trabalhador hipersuficiente (CLT, art. 444, parágrafo único).

➤ Mediação

A mediação, como leciona Godinho¹⁹, pode ser considerada, de certa forma, como mecanismo heterocompositivo de solução dos conflitos, a despeito das controvérsias quanto a este enquadramento. É, em regra, um processo informal em que um mediador (um terceiro imparcial) ouve as partes e faz propostas a elas, com vistas a pôr fim ao processo. Assim, as partes poderão ou não acatar suas propostas e, caso as acatem, terá havido uma transação para pôr fim à lide.

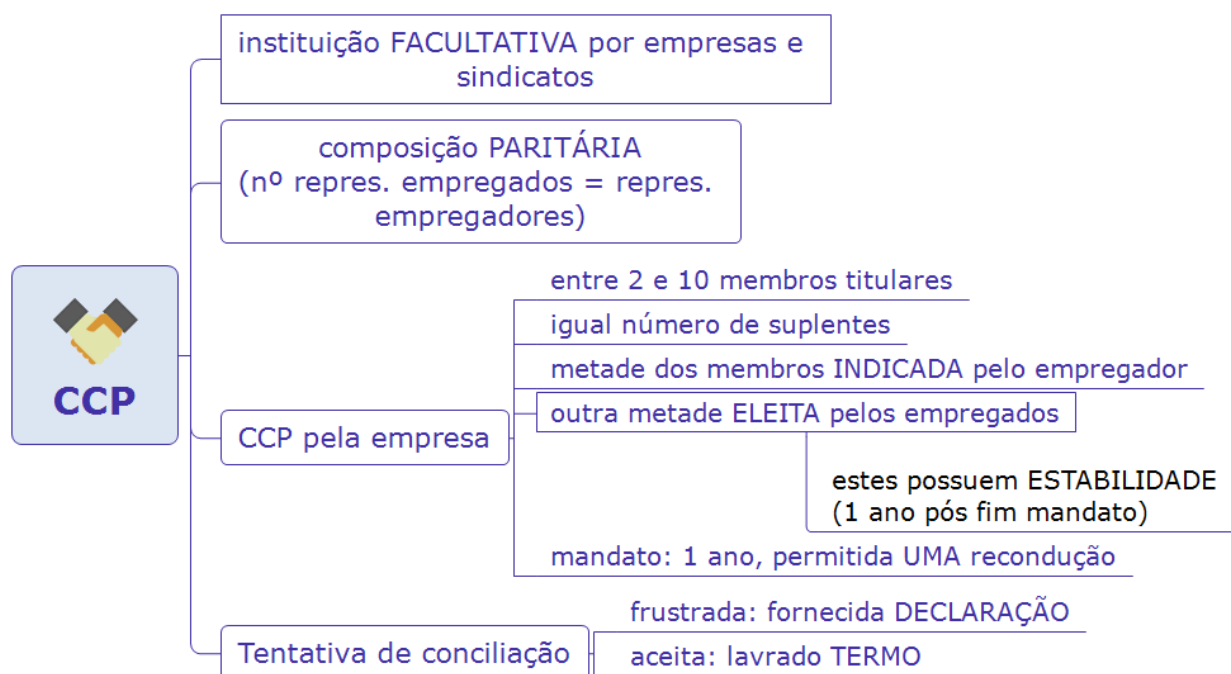
¹⁹ Segundo leciona Godinho (Direito Coletivo do Trabalho, p. 189), há entendimentos de que conciliação e mediação são meios de autocomposição, reservando-se à heterocomposição tão-somente a jurisdição e a arbitragem.



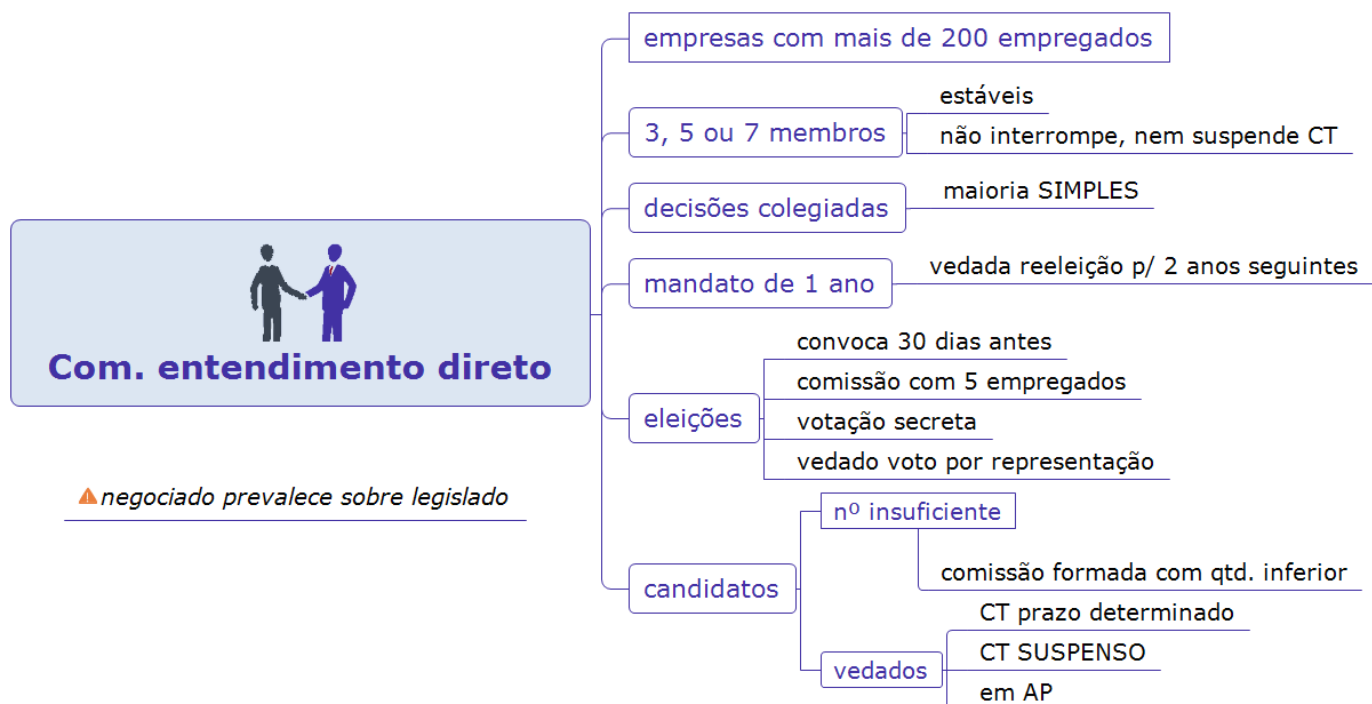
O mediador, diferentemente do árbitro, não detém poderes decisórios. Em outras palavras, juridicamente, as partes continuam autônomas para chegar a um consenso e buscar uma solução para o conflito.

RESUMO DA AULA

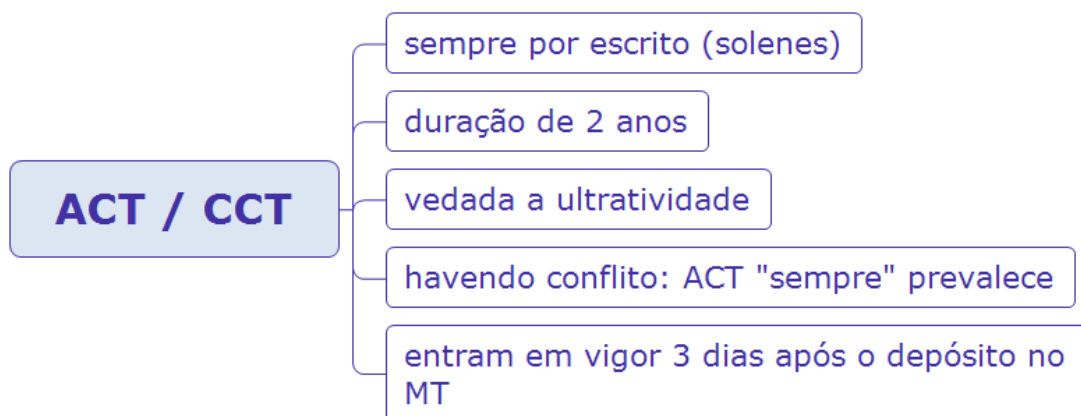
CCP:



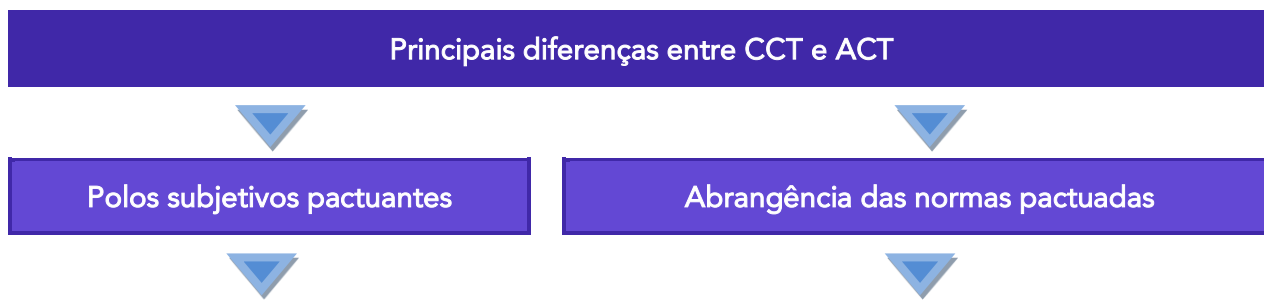
Comissão para entendimento direto:



ACT e CCT:



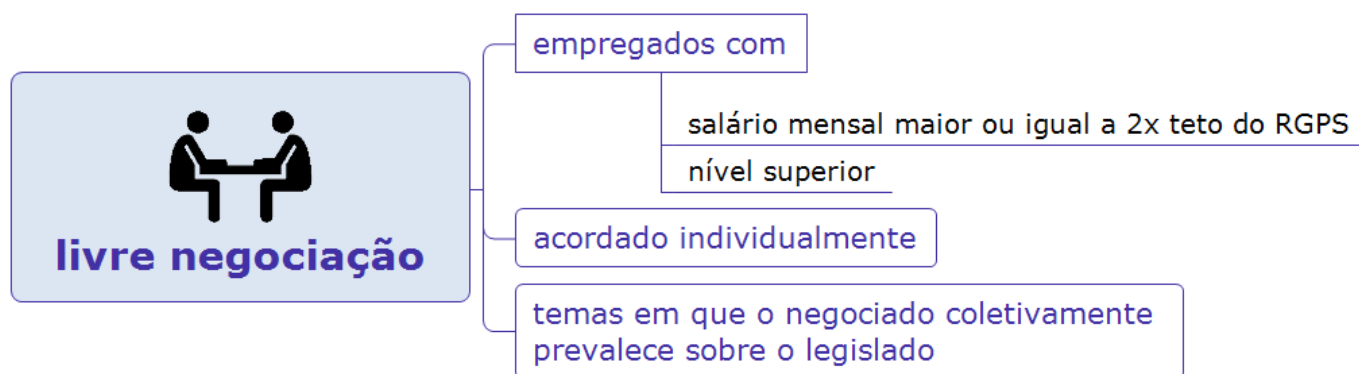
Principais diferenças entre CCT e ACT



Na CCT, a negociação é entabulada entre sindicatos (o sindicato obreiro e o sindicato patronal); no ACT a negociação conta com o sindicato obreiro, mas no outro polo da negociação há uma (ou mais de uma) empresa, e não o sindicato patronal.

Na CCT, como os sujeitos pactuantes são os sindicatos obreiro e patronal, as normas jurídicas por ela definidas abrangem toda a base territorial das categorias profissional e econômica representadas pelos sindicatos pactuantes; já o ACT terá aplicação apenas nas empresas que figuraram como polo subjetivo (assim, sua abrangência é mais restrita que a da CCT).

Empregado Hipersuficiente:



CONCLUSÃO

Bom pessoal, estamos chegando ao final de nossa aula.

Esperamos que tenham gostado da aula, e se surgir alguma dúvida quanto ao assunto apresentado, estamos à disposição para auxiliá-los(as).

Grande abraço e bons estudos,

Prof. Antonio Daud



QUESTÕES COMENTADAS



Direito coletivo do trabalho

1. FCC/TRT-SP - Analista Judiciário - 2025

A empresa Maxi Indústria e Comércio Ltda. firmou acordo coletivo de trabalho com o Sindicato dos trabalhadores, estabelecendo um plano de participação nos lucros e resultados (PLR) com previsão de pagamento da PLR apenas aos empregados com contrato de trabalho ativo na época do adimplemento da parcela, excluindo o direito ao pagamento de PLR proporcional para os trabalhadores com contratos de trabalho extintos antes do adimplemento. No mesmo acordo coletivo há previsão de pagamento de adicional de insalubridade em grau mínimo para todos os empregados da empresa submetidos a condições insalubres de trabalho, independentemente da natureza do agente e do tempo de exposição a seus efeitos. Considerando as disposições legais e o entendimento fixado pelo STF em Tese de Repercussão Geral a respeito da prevalência do negociado sobre o legislado, em relação às disposições do acordo coletivo de trabalho, é correto afirmar:

- (A) somente a cláusula sobre a restrição de pagamento da PLR é válida, pois questões relacionadas aos critérios e forma de seu pagamento inserem-se no contexto de direito disponível.
- (B) tanto a cláusula sobre a restrição de pagamento da PLR como a cláusula que estipula o enquadramento do grau de insalubridade para fins de pagamento do adicional são válidas, já que ambas se inserem no contexto de direito disponível.
- (C) a validade de ambas as cláusulas dependerá de homologação do acordo coletivo de trabalho pela autoridade competente, pois a prevalência do negociado sobre o legislado foi admitida com restrições pelo STF.
- (D) a cláusula que estipula restrições ao pagamento da PLR é válida de imediato, mas a cláusula que estipula o enquadramento do grau de insalubridade, por se tratar de questão relativa à proteção da saúde dos trabalhadores, somente terá validade após constatação por perícia realizada por médico ou engenheiro de segurança do trabalho e após ser homologada pelo Ministério do Trabalho, na forma da norma regulamentar específica.
- (E) nenhuma das cláusulas é válida, pois ambas se referem a direitos absolutamente indisponíveis, não podendo a negociação coletiva se sobrepor às disposições legais que preveem esses direitos.

Comentários:

Inicialmente, destaco que, conforme Tese de Repercussão Geral 1.046 do STF, em princípio são válidas as normas coletivas que transacionam direitos trabalhistas, desde que não violem direitos absolutamente indisponíveis.



São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.

As **letras (A), (C) e (D)** estão incorretas, visto que é ilícito excluir da PLR os empregados cujos contratos já foram extintos, segundo SUM-451 do TST:

SÚMULA Nº 451

Fere o princípio da isonomia instituir vantagem mediante acordo coletivo ou norma regulamentar que **condiciona a percepção da parcela participação nos lucros e resultados ao fato de estar o contrato de trabalho em vigor** na data prevista para a distribuição dos lucros. Assim, inclusive na rescisão contratual antecipada, é devido o pagamento da parcela de forma proporcional aos meses trabalhados, pois o ex-empregado concorreu para os resultados positivos da empresa.

A **letra (B)** está correta e a **letra (E)**, incorreta, visto que a cláusula que estipula o enquadramento do grau de insalubridade é válida, pois amolda-se ao disposto no art. 611-A da CLT, que permite a prevalência do negociado sobre o legislado para tal tema:

Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: (..)

XII - enquadramento do grau de insalubridade;

Gabarito (B)

2. FCC/TRT RJ - Oficial de Justiça - 2025

A empresa Siderúrgica Minerius Ltda., diante de algumas mudanças que precisa adotar em relação à produção, convocou o Sindicato da categoria profissional para uma reunião, na qual informou que pretendia a celebração de um acordo coletivo de trabalho para implementar essas mudanças. Com a concordância do Sindicato, o acordo coletivo de trabalho foi negociado. No entanto, antes da assinatura do acordo, alguns empregados questionaram o Sindicato em relação à validade de uma das cláusulas negociadas. O Sindicato reanalisou e, com base no quanto previsto em lei, entendeu que é ilícita a cláusula que prevê

- (A) intervalo intrajornada de 30 minutos para jornadas superiores a seis horas.
- (B) regime de sobreaviso.
- (C) troca do dia de feriado.
- (D) redução do número de dias de férias.



(E) enquadramento do grau de insalubridade.

Comentários:

As **letras (A), (B), (C) e (E)** estão incorretas, visto que mencionam direitos que admitem negociação coletiva com prevalência sobre a lei:

Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: (..)

III - intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis horas; (..)

VIII - teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente;

XI - troca do dia de feriado; (..)

XII - enquadramento do grau de insalubridade;

Por sua vez, a **letra (D)** está correta, visto que não se pode reduzir o número de dias de férias do trabalhador via negociação coletiva:

Art. 611-B. Constituem **objeto ilícito** de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos: (..)

XI - **número de dias de férias** devidas ao empregado;

Gabarito (D)

3. FCC/TRT-CE 7ª Região - Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2024

Considere a seguinte situação hipotética: O sindicato dos empregados em restaurantes de Fortaleza está pactuando juntamente com o Restaurante Prato Cheio, localizado na Praia de Iracema, novo Acordo Coletivo, visando a manutenção dos postos de trabalho dos 45 empregados do estabelecimento. Entre suas cláusulas, estão:

I. redução por 12 meses do percentual de depósitos de FGTS para 5%.

II. redução do intervalo para 30 minutos dos empregados com jornada de 8 horas.

III. alteração das datas de feriados, para que recaiam às segundas-feiras.

IV. equiparação da remuneração da jornada noturna com a diurna pelo prazo de 90 dias.

V. redução da gratificação natalina para 80% da remuneração, em troca de folgas compensatórias equivalentes, pelo prazo de 18 meses.



Nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho, são consideradas cláusulas lícitas as constantes APENAS em:

(A) II e III.

(B) I e V.

(C) I, II e IV.

(D) II, IV e V.

(E) I, III e IV.

Comentários:

O **Item I** está **incorreto**, pois constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, a supressão ou a redução dos valores dos depósitos mensais e da indenização rescisória do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme a CLT:

CLT, Art. 611-B. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos:

III - Valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (**FGTS**);

O **Item II** está **correto**, pois é permitida a redução do intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis horas, conforme a CLT:

CLT, Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre:

III - Intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis horas;

O **Item III** está **correto**, pois é permitida a troca de dia de feriado, conforme a CLT:

CLT, Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre:

XI - Troca do dia de feriado;

O **Item IV** está **incorreto**, pois constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, a supressão ou a redução da remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, conforme a CLT:



CLT, Art. 611-B. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos:

VI - Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

O **Item V** está **incorreto**, pois constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, a supressão ou a redução do valor nominal do décimo terceiro salário, conforme a CLT:

CLT, Art. 611-B. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos:

V - Valor nominal do décimo terceiro salário;

Gabarito (A)

4. FCC - 2022 - TRT-ES – Técnico Judiciário

A fábrica de colchões Sono dos Justos Ltda. pretende celebrar Acordo Coletivo com o sindicato dos empregados, visando a preservação de empregos. Dentre algumas cláusulas em negociação estão:

- I. Equivalência entre remuneração do trabalho noturno e diurno por 12 meses.
- II. Estabelecimento de banco de horas anual.
- III. Redução do intervalo para repouso e alimentação para 30 minutos para todos os empregados, incluindo os de jornada de 8 horas.
- IV. Indenização rescisória sobre o saldo do FGTS para 30% durante 12 meses.
- V. Exclusão do regime de participação nos lucros por 24 meses.

De acordo com a CLT, são ilícitas APENAS as cláusulas constantes em

- (A) I, IV e V.
- (B) I, II e III.
- (C) I e IV.
- (D) II, III e V.
- (E) II e IV.

Comentários

Questão clássica da FCC cobrando o rol de direitos dos arts. 611-A e 611-B da CLT, quanto à prevalência do negociado sobre a legislação.



Os **itens I e IV** dizem respeito a direitos para os quais não se admite a redução ou supressão via negociação coletiva. Por outro lado, os **itens I, II, III e V** dizem respeito a direitos previstos no art. 611-A, em que o negociado poderá prevalecer sobre o legislado. Relembrando:

NEGOCIADO PREVALECE	FORA DE NEGOCIAÇÃO
✓ pactuação da jornada de trabalho (observados os limites constitucionais) ✓ banco de horas anual ✓ intervalo intrajornada (mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 06 horas) ✓ modalidade de registro de jornada de trabalho ✓ troca do dia de feriado ✓ prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia do MTb ✓ teletrabalho ✓ regime de sobreaviso ✓ trabalho intermitente ✓ remuneração por produtividade, incluindo por desempenho individual, e gorjetas ✓ prêmios de incentivo em bens ou serviços ✓ PLR ✓ plano de cargos e identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança ✓ enquadramento do grau de insalubridade ✓ representante dos trabalhadores no local de trabalho ✓ adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE) ✓ regulamento empresarial	✓ normas de SST, incluindo NRs (mas DURAÇÃO do trabalho e INTERVALOS NÃO são consideradas) ✓ normas de identificação profissional, inclusive anotações na CTPS ✓ seguro-desemprego ✓ FGTS (valor dos depósitos e da indenização rescisória) ✓ salário mínimo ✓ 13º salário (valor nominal) ✓ adicional HE ✓ adicional noturno ✓ proteção do salário (CF, art. 7º, X) ✓ Repouso semanal remunerado (RSR) ✓ Férias (nº de dias/gozo/terço constitucional) ✓ licenças-maternidade e paternidade ✓ proteção do mercado de trabalho da mulher ✓ aviso prévio ✓ adicionais de atividades penosas, insalubres ou perigosas ✓ SAT, a cargo do empregador ✓ proibição de discriminação do trabalhador com deficiência ✓ trabalho do menor: limites de idade ✓ proteção legal de crianças e adolescentes ✓ normas especiais de proteção ao trabalho da mulher ✓ prescrição ✓ igualdade de direitos dos avulsos ✓ liberdade de associação profissional ou sindical



	✓ direito de greve; serviços/atividades essenciais ✓ atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade ✓ aposentadoria; tributos e outros créditos de terceiros
--	---

Gabarito (C)

5. FCC - 2023 - TRT-GO – Técnico Judiciário

Com o fim de evitar demissões de empregados, a indústria de panificação Bisnaga Macia está negociando com o Sindicato dos Empregados um Acordo Coletivo de modo a possibilitar ter um alívio na folha de pagamento mensal e conseguir manter os empregos. Dentre algumas das cláusulas colocadas a exame encontram-se:

- I. Estabelecimento de banco de horas para compensação de jornada dentro do prazo de 1 ano.
- II. Alteração do grau de insalubridade por um período de 6 meses.
- III. Redução por 1 ano do percentual de depósito de FGTS de 8% para 6%.
- IV. Igualdade por 90 dias da remuneração do trabalho noturno e diurno.
- V. Remanejamento dos feriados para que a folga recaia na primeira sexta-feira após o dia efetivo.

Com base no que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho, considera-se como cláusula lícita o que consta APENAS em

- (A) I, IV e V.
- (B) I, II e III.
- (C) II, III e IV.
- (D) III, IV e V.
- (E) I, II e V.

Comentários:

Questão clássica da FCC cobrando o rol de direitos dos arts. 611-A e 611-B da CLT, quanto à prevalência do negociado sobre a legislação.

As cláusulas dos **itens III e IV**, de fato, são ilegais em um ACT, visto que o art. 611-B proíbe que tais direitos sejam reduzidos ou eliminados por meio de norma coletiva (art. 611-B, III e IV). Isto já seria suficiente para deduzirmos o gabarito.

Por outro lado, as cláusulas mencionadas nos **itens I e V** dizem respeito a temas em que admite-se prevalência do negociado (art. 611-A, II e XI). Quanto ao **item II**, aparentemente a Banca considerou-o como sendo lícito a partir da possibilidade de prevalência quanto ao “enquadramento do grau de insalubridade” (art. 611-A, inciso XII).

Gabarito (E)

6. FCC - 2022 - TRT-PR - Analista Judiciário

Considere:



- I. Troca do dia de feriado.
- II. Remuneração por produtividade.
- III. Repouso semanal remunerado.
- IV. Enquadramento do grau de insalubridade.
- V. Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário.

Constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos direitos previstos no que se afirma APENAS em

- (A) III e V.
- (B) II e III.
- (C) I, IV e V.
- (D) I, III e IV.
- (E) I e II.

Comentários:

Questão que cobrou o rol de direitos do art. 611-B da CLT, em que não se admite a prevalência do negociado para redução ou supressão de direitos.

Os **itens III e V** dizem respeito a direitos constitucionais, para os quais não se admite a redução ou supressão via negociação coletiva.

Por outro lado, os **itens I, II e IV** dizem respeito a direitos previstos no art. 611-A, em que o negociado poderá prevalecer sobre o legislado. Relembrando:

NEGOCIADO PREVALECE	FORA DE NEGOCIAÇÃO
✓ pactuação da jornada de trabalho (observados os limites constitucionais) ✓ banco de horas anual ✓ intervalo intrajornada (mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 06 horas) ✓ modalidade de registro de jornada de trabalho ✓ troca do dia de feriado ✓ prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia do MTb ✓ teletrabalho ✓ regime de sobreaviso ✓ trabalho intermitente	✓ normas de SST, incluindo NRs (mas DURAÇÃO do trabalho e INTERVALOS NÃO são consideradas) ✓ normas de identificação profissional, inclusive anotações na CTPS ✓ seguro-desemprego ✓ FGTS (valor dos depósitos e da indenização rescisória) ✓ salário mínimo ✓ 13º salário (valor nominal) ✓ adicional HE ✓ adicional noturno ✓ proteção do salário (CF, art. 7º, X) ✓ Repouso semanal remunerado (RSR)



✓ remuneração por produtividade, incluindo por desempenho individual, e gorjetas ✓ prêmios de incentivo em bens ou serviços ✓ PLR ✓ plano de cargos e identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança ✓ enquadramento do grau de insalubridade ✓ representante dos trabalhadores no local de trabalho ✓ adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE) ✓ regulamento empresarial	✓ Férias (nº de dias/gozo/terço constitucional) ✓ licenças-maternidade e paternidade ✓ proteção do mercado de trabalho da mulher ✓ aviso prévio ✓ adicionais de atividades penosas, insalubres ou perigosas ✓ SAT, a cargo do empregador ✓ proibição de discriminação do trabalhador com deficiência ✓ trabalho do menor: limites de idade ✓ proteção legal de crianças e adolescentes ✓ normas especiais de proteção ao trabalho da mulher ✓ prescrição ✓ igualdade de direitos dos avulsos ✓ liberdade de associação profissional ou sindical ✓ direito de greve; serviços/atividades essenciais ✓ atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade ✓ aposentadoria; tributos e outros créditos de terceiros
---	---

Gabarito (A)

7. FCC - 2022 - TRT-RS - Técnico Judiciário

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, no exame de uma convenção ou acordo coletivo, a Justiça do Trabalho balizará sua atuação pelo princípio da

- (A) primazia da realidade.
- (B) intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva.
- (C) interpretação mais favorável ao empregado.
- (D) estrita legalidade, em detrimento da autonomia privada coletiva.
- (E) condição mais benéfica ao empregado, hipossuficiente na relação.

Comentários:

A reforma trabalhista positivou o princípio da **intervenção mínima** na autonomia da vontade coletiva. Assim, a rigor, a Justiça do Trabalho não poderia anular cláusulas coletivas com base em



juízos de valor sobre o pactuado, mas tão-somente com base nos elementos essenciais do negócio jurídico¹:

Art. 8º, § 3º No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no art. 104 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e balizará sua atuação pelo **princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva**.

Gabarito (B)

8. FCC/TRT15 – Analista – Área Judiciária - 2018

Considerando as disposições da Lei nº 13.467/2017, são válidas as cláusulas de acordo coletivo de trabalho que estipulem

(A) possibilidade de redução em 4 horas da jornada semanal em atividades insalubres, caso em que não haverá o pagamento do adicional respectivo; pagamento do 13º salário no seu valor nominal integral, mas em 4 parcelas distribuídas ao longo do ano; ultratividade das cláusulas que estipulem vantagens individualmente adquiridas.

(B) taxa negociada a ser descontada dos salários dos integrantes da categoria, independentemente de autorização; aviso prévio de 30 dias para todos os trabalhadores da categoria, independentemente do tempo de serviço; intervalo intrajornada com duração de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas.

(C) intervalo intrajornada com duração de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas; pagamento do 13º salário no seu valor nominal integral, mas em 4 parcelas distribuídas ao longo do ano; remuneração por desempenho individual.

(D) prêmio de incentivo em bens ou serviços; taxa negociada a ser descontada dos salários dos integrantes da categoria, independentemente de autorização; pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais.

(E) regime de sobreaviso; modalidade de registro da jornada de trabalho; ultratividade das cláusulas que estipulem vantagens individualmente adquiridas.

Comentários:

Antes de passar à análise individualizada de cada cláusula, relembro que é **exemplificativo** o rol de assuntos previstos no art. 611-A, em relação aos quais se admite negociação coletiva, como se

¹ Código Civil, art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.



depreende do *caput* ("entre outros"). Assim, o limite à negociação efetivamente consta do art. 611-B, que proíbe, "exclusivamente", a redução ou supressão dos direitos mencionados.

Agora, segue uma tabela que sintetiza a análise das cláusulas mencionadas na presente questão:

Item	Cláusula do ACT	Análise
(A)	possibilidade de redução em 4 horas da jornada semanal em atividades insalubres, caso em que não haverá o pagamento do adicional respectivo;	Cláusula ilícita (art. 611-B, XVIII)
	pagamento do 13º salário no seu valor nominal integral, mas em 4 parcelas distribuídas ao longo do ano;	Como o "valor nominal do décimo terceiro salário" (art. 611-B, V) foi preservado, a cláusula foi considerada lícita pela Banca.
	ultratividade das cláusulas que estipulem vantagens individualmente adquiridas.	ilícita (art. 614, §3º)
(B)	taxa negocial a ser descontada dos salários dos integrantes da categoria, independentemente de autorização;	ilícita (art. 611-B, XXVI)
	aviso prévio de 30 dias para todos os trabalhadores da categoria, independentemente do tempo de serviço;	ilícita (art. 611-B, XVI)
	intervalo intrajornada com duração de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas.	Lícita (art. 611-A, III)
(C)	intervalo intrajornada com duração de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas;	Lícita (art. 611-A, III)
	pagamento do 13º salário no seu valor nominal integral, mas em 4 parcelas distribuídas ao longo do ano;	Como o "valor nominal do décimo terceiro salário" (art. 611-B, V) foi preservado, a cláusula foi considerada lícita pela Banca.
	remuneração por desempenho individual.	Lícita (art. 611-A, IX, parte final)
(D)	prêmio de incentivo em bens ou serviços;	Lícita (art. 611-A, XIV)
	taxa negocial a ser descontada dos salários dos integrantes da categoria, independentemente de autorização;	ilícita (art. 611-B, XXVI)
	pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais.	lícita (art. 611-A, I)
(E)	regime de sobreaviso;	lícita (art. 611-A, VIII)
	modalidade de registro da jornada de trabalho;	lícita (art. 611-A, X)



ultratividade das cláusulas que estipulem vantagens individualmente adquiridas.	ilícita (art. 614, §3º)
---	--------------------------------

No que tange ao parcelamento do 13º salário em “4 parcelas distribuídas ao longo do ano”, primeiramente relembro que a Lei 4.749/1965 prevê seu pagamento em **2 parcelas** (arts. 1º e 2º), sendo uma delas na forma de adiantamento entre os meses de fevereiro e novembro.

O TST², por sua vez, tem entendido que “deve prevalecer norma coletiva que prevê o pagamento da gratificação natalina em **parcela única**”.

Mas neste caso a banca foi além e considerou que o fracionamento em 4 parcelas seria válido, com base na previsão celetista que veda a supressão ou a redução do seu valor nominal:

CLT, art. 611-B. Constituem objeto **ilícito** de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, **exclusivamente**, a **supressão** ou a **redução** dos seguintes direitos: (..)

V – valor nominal do décimo terceiro salário;

Reparem que, em relação ao 13º salário, o legislador proibiu, “exclusivamente”, que ACT/CCT reduzissem seu valor nominal (ou, pior, suprimissem o 13º). Interpretando tal dispositivo de forma literal, estaria autorizado seu fracionamento em mais de duas parcelas.

Dessa forma, com base nesta interpretação literal, a Banca considerou que a alteração da quantidade de parcelas por meio de negociação coletiva estaria dentro dos parâmetros legais previstos na CLT (já que o valor nominal foi preservado).

Quanto à **ultratividade**, relembro que a alteração promovida pela ‘reforma trabalhista’ vedou a ultratividade de ACT/CCT:

CLT, art. 614, § 3º **Não** será permitido estipular duração de Convenção ou Acordo superior a dois anos, vedada a ultratividade.

No que se refere à “taxa negocial a ser descontada dos salários dos integrantes da categoria, independentemente de autorização”, temos que conhecer o inciso XXVI do art. 611-B, que considera objeto ilícito de ACT/CCT cláusula que atente contra:

CLT, art. 611-B, XXVI – (..) **o direito de não sofrer**, sem sua expressa e prévia anuência, qualquer **cobrança ou desconto salarial** estabelecidos em convenção coletiva ou acordo **coletivo** de trabalho;

Gabarito (C)



9. FCC/TRT-PE – Oficial de Justiça – 2018 - adaptada

A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre o disposto em lei, de acordo com a recente alteração da CLT promovida pela Lei nº 13.467/2017. Constitui objeto lícito da convenção coletiva ou do acordo coletivo a

- (A) redução do intervalo intrajornada, desde que observe o intervalo mínimo de 15 minutos para jornada superior a 6 horas.
- (B) definição da modalidade de registro da jornada de trabalho.
- (C) redução temporária, limitada a 6 meses, do percentual de depósito do FGTS.
- (D) redução do prazo do aviso prévio, podendo ser inferior a 30 dias, com no mínimo 23 dias.
- (E) diminuição do número de dias de férias, podendo ser inferior a 30 dias, com no mínimo 15 dias.

Comentários:

Questão que tentou confundir o candidato entre os assuntos listados no art. 611-A e aqueles do art. 611-B da CLT.

A **letra (A)** está incorreta. Apesar de se autorizar a redução do intervalo intrajornada mediante negociação coletiva (CLT, art. 611-A, III), o patamar mínimo é de 30 minutos para jornadas superiores a 06 horas.

A **letra (B)**, correta, pois a “modalidade de registro da jornada de trabalho” é um dos assuntos em que o negociado prevalece sobre o legislado (CLT, art. 611-A, X).

Por fim, as **letras (C), (D) e (E)** estão incorretas, na medida em que tais assuntos encontram-se previstos no art. 611-B da CLT, para os quais não se admite negociação coletiva tendente a reduzir ou suprimir tais direitos.

Para não confundirmos estes assuntos, remeto à leitura da tabela-comparativa que consta da parte teórica da aula.

Gabarito (B)

10. FCC/TRT-RN – Analista Judiciário–Área Judiciária - 2017

Considerando as alterações da Lei no 13.467/2017,

- (A) a convenção e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre os locais destinados à guarda dos filhos das empregadas durante o período de amamentação.
- (B) a convenção e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre duração do trabalho e intervalos, tendo em vista que não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho.
- (C) não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a dois anos, sendo permitida sua ultratividade em relação às cláusulas que assegurem vantagens pessoais.



(D) as condições estabelecidas em convenção quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em acordo, com exceção das cláusulas econômicas que, em razão das peculiaridades de cada empresa, se estipuladas em acordo coletivo, sempre prevalecerão.

(E) a celebração de convenção coletiva e de acordo coletivo de trabalho é prerrogativa das entidades sindicais de base, não se incluindo nas atribuições das federações e das confederações, que são entidades sindicais de cúpula responsáveis pela coordenação do movimento sindical e não podem participar diretamente das negociações coletivas.

Comentários:

A **letra (A)**, incorreta, já que é um dos temas em que o negociado **não** prevalece sobre o legislado para suprimir ou reduzir direitos:

CLT, art. 611-B, XXX – as disposições previstas nos arts. 373-A [normas contra a discriminação da mulher no mercado de trabalho], 390 [limite de força da mulher], 392 [licença-maternidade], 392-A, 394 [rompimento de compromisso por mulher grávida], 394-A [afastamento da gestante/lactante em atividades insalubres], 395 [repouso por aborto não criminoso], 396 [descansos para amamentação do filho] e 400³ [**estrutura do local para amamentação**] desta Consolidação.

A **letra (B)**, correta, porquanto, nos termos da CLT, tais assuntos (duração do trabalho e intervalos) não constituem normas de saúde, higiene e segurança do trabalho:

CLT, art. 611-B, parágrafo único. Regras sobre **duração do trabalho e intervalos** **não são consideradas** como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins do disposto neste artigo.

A **letra (C)**, incorreta, pois após a 'reforma trabalhista' é vedada a ultratividade de ACT/CCT:

CLT, art. 614, § 3º **Não** será permitido estipular duração de Convenção ou Acordo superior a dois anos, vedada a ultratividade.

A **letra (D)**, incorreta, já que não há tal exceção para as cláusulas econômicas:

CLT, art. 620. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho **sempre prevalecerão** sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho.

³ CLT, art. 400 - Os locais destinados à guarda dos filhos das operárias durante o período da amamentação deverão possuir, no mínimo, um berçário, uma saleta de amamentação, uma cozinha dietética e uma instalação sanitária.



A **letra (E)** está incorreta. Quando uma categoria profissional não é organizada em sindicato, é possível que figure no polo subjetivo da negociação a federação ou confederação que represente a categoria:

CLT, art. 611, § 2º As Federações e, na falta desta, as Confederações representativas de categorias econômicas ou profissionais poderão celebrar convenções coletivas de trabalho para reger as relações das categorias a elas vinculadas, inorganizadas em Sindicatos, no âmbito de suas representações.

Gabarito: (B).

11.FCC/TRT-RN – Técnico Administrativo - 2017

Determinada categoria econômica e profissional está em fase de negociação coletiva, e, nesta hipótese, estão sendo debatidas as cláusulas da convenção coletiva a ser celebrada. Considerando o que dispõe a Lei nº 13.467/2017, constitui(em) objeto ilícito de convenção coletiva e de acordo coletivo de trabalho, a supressão ou a redução do(s) seguinte(s) direito(s):

- (A) banco de horas anual.
- (B) teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente.
- (C) remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.
- (D) enquadramento do grau de insalubridade.
- (E) participação nos lucros ou resultados da empresa.

Comentários:

A alternativa correta é a **letra (C)**, nos termos do art. 611-B da CLT:

CLT, art. 611-B. Constituem objeto **ilícito** de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a **supressão** ou a **redução** dos seguintes direitos: (..)

VI – **remuneração** do **trabalho noturno** superior à do diurno [ou seja, o adicional noturno];

Todos os direitos mencionados nas demais alternativas permitem a prevalência do negociado sobre o legislado, nos termos de incisos do art. 611-A da CLT:

CLT, art. 611-A, II – **banco de horas** anual; (..)

VIII – **teletrabalho**, regime de **sobreaviso**, e trabalho **intermitente**; (..)

XII – enquadramento do grau de **insalubridade**; (..)



XV – participação nos lucros ou resultados da empresa.

Gabarito: (C).

12.FCC/TST – Analista Judiciário–Área Administrativa - 2017

Conforme nova redação dada à CLT, por força da Lei no 13.467/2017, considere:

I. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando dispuserem sobre remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho individual.

II. Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo.

III. Constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho a supressão ou a redução do valor nominal do décimo terceiro salário.

IV. Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por este notificados.

Está correto o que consta em

(A) II, III e IV, apenas.

(B) I, II e III, apenas.

(C) I, II, III e IV.

(D) I, III e IV, apenas.

(E) I, II e IV, apenas.

Comentários:

O **item I**, correto, já que este é um dos assuntos listados no art. 611-A da CLT:

CLT, art. 611-A, IX – **remuneração por produtividade**, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e **remuneração por desempenho individual**;

O **item II**, correto, pois a proteção contra dispensa imotivada é uma contrapartida obrigatória à redução de salário ou de jornada:

CLT, art. 611-A, § 3º Se for pactuada **cláusula que reduza o salário** ou a **jornada**, a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho deverão **prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada** durante o prazo de vigência do instrumento coletivo.



O **item III**, correto, uma vez que o 13º salário é direto fundamental do empregado, insuscetível de redução ou supressão mediante ACT/CCT. Reforçando tal proteção, tal direito foi incluído no rol do art. 611-B da CLT:

CLT, art. 611-B, V – valor nominal do **décimo terceiro salário**;

O **item IV**, correto, já que, após a reforma trabalhista, tornou-se necessária a autorização do empregado para desconto de quaisquer contribuições às entidades sindicais. Por outro lado, havendo tal autorização, os empregadores ficam obrigados a proceder ao desconto:

CLT, art. 545 - Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por este notificados.

Gabarito: (C).

13.FCC/TST – Analista Judiciário–Área Administrativa - 2017

A Lei no 13.467/2017 ampliou a abrangência da negociação coletiva de trabalho, fixando novas regras acerca da convenção coletiva e do acordo coletivo de trabalho, entre as quais:

- (A) A inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho ensejará sua nulidade por caracterizar um vício do negócio jurídico.
- (B) Constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho o enquadramento do grau de insalubridade.
- (C) Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo.
- (D) Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a dois anos, salvo quando se tratar de direitos individualmente adquiridos.
- (E) Os empregados contratados sob o regime de tempo parcial não poderão prestar horas extras, salvo previsão em sentido contrário em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.

Comentários:

A **letra (A)**, incorreta, pois, segundo a literalidade da CLT, não se exige a indicação expressa de contrapartidas concedidas nas negociações coletivas:

CLT, art. 611-A, § 2º A **inexistência** de expressa indicação **de contrapartidas recíprocas** em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho **não ensejará** sua nulidade por não caracterizar um vício do negócio jurídico.

A **letra (B)**, incorreta, pois o enquadramento do grau de insalubridade é um dos assuntos em que o negociado prevalece sobre o legislado:



CLT, art. 611-A, XII – **enquadramento** do grau de **insalubridade**;

A **letra (C)**, correta, consoante dispositivo celetista:

CLT, art. 611-A, § 3º Se for pactuada **cláusula que reduza o salário** ou a **jornada**, a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho deverão **prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada** durante o prazo de vigência do instrumento coletivo.

A **letra (D)** peca, na parte final, ao excepcionar da duração máxima de ACT/CCT os direitos adquiridos. Reparem que o art. 614, § 3º veda a ultratividade de tais instrumentos coletivos:

CLT, art. 614, § 3º **Não** será permitido estipular duração de Convenção ou Acordo superior a dois anos, vedada a ultratividade.

Por fim, o **item (E)** está incorreto, porque, após a 'reforma trabalhista', os trabalhadores a tempo parcial poderão prestar horas extras, independentemente de previsão em instrumento coletivo (desde que a jornada seja limitada a 26 h semanais).

Gabarito: (C).

14.FCC/TST – Analista Judiciário – Taquigrafia - 2017

A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei, podendo ser livremente acordado, inclusive com a redução ou a supressão, quando dispuserem sobre:

(A) seguro contra acidentes do trabalho, a cargo do empregador, plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança.

(B) teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente e valor nominal do décimo terceiro salário.

(C) remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, regulamento empresarial e participação nos lucros ou resultados da empresa.

(D) adesão ao Programa Seguro-Emprego – PSE, repouso semanal remunerado, remuneração por produtividade, incluídas gorjetas percebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho individual.

(E) banco de horas anual, intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis horas e troca do dia de feriado.

Comentários:

Nosso gabarito é a **letra (E)**, conforme se depreende do rol do art. 611-A da CLT:

CLT, art. 611-A, II – **banco de horas anual**;



III – **intervalo intrajornada**, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis horas; (..)

XI – troca do dia de feriado;

A seguir vamos comentar os erros das demais alternativas.

A **letra (A)**, incorreta, pois seguro contra acidentes do trabalho é direito fundamental (CF, art. 7º, XXVIII) e constitui assunto em que não se admite negociação para reduzir ou suprimir direitos (CLT, art. 611-B, XX).

A **letra (B)**, incorreta, uma vez que valor nominal do décimo terceiro salário constitui assunto em que não se admite negociação para reduzir ou suprimir direitos (CLT, art. 611-B, V), além de o 13º salário representar direito fundamental (CF, art. 7º, VIII).

A **letra (C)**, incorreta, pois remuneração do trabalho noturno superior à do diurno (adicional noturno) é direito fundamental (CF, art. 7º, IX) e constitui assunto em que não se admite negociação para reduzir ou suprimir direitos (CLT, art. 611-B, VI).

Quanto à participação nos lucros ou resultados da empresa notem que, muito embora seja direito assegurado constitucionalmente (CF, art. 7º, XI), é assunto em que o negociado prevalece sobre o legislado (CLT, art. 611-A, XV).

Por fim, a **letra (D)**, igualmente incorreta, uma vez que repouso semanal remunerado é direito fundamental (CF, art. 7º, XV) e constitui assunto em que não se admite negociação para reduzir ou suprimir direitos (CLT, art. 611-B, V).

Gabarito: (E).

15.CESPE/TRT-7 – Técnico Judiciário - 2017

A negociação coletiva, que é uma forma de ajuste entre empregados e empregador, visa solucionar divergências mediante a realização de convenção ou acordo coletivo de trabalho, cuja celebração pelo sindicato demanda deliberação de assembleia geral especialmente convocada para esse fim. Para a validade, a assembleia dependerá do quórum de comparecimento dos empregados e da votação, que, em primeira convocação, será de

A) dois terços.

B) um quarto.

C) um terço.

D) um oitavo.

Comentários:

A questão exigiu um dispositivo que tem sido pouco explorado em prova, o qual prevê o quórum mínimo para celebração de acordo ou convenção coletiva pelos sindicatos.



Na verdade, há doutrinadores⁴ que defendem que tal dispositivo teria sido tacitamente revogado pela CF/88, tendo em vista a autonomia sindical insculpida no texto constitucional (art. 8º, I).

De toda forma, o texto da CLT prevê, em primeira convocação, a quantidade mínima de **2/3 dos associados**:

CLT, art. 612 - Os Sindicatos só poderão celebrar Convenções ou Acordos Coletivos de Trabalho, por deliberação de Assembléia Geral especialmente convocada para êsse fim, consoante o disposto nos respectivos Estatutos, dependendo a validade da mesma do **comparecimento e votação**, em primeira convocação, **de 2/3 (dois terços)** dos associados da entidade, se se tratar de Convenção, e dos interessados, no caso de Acôrdo, e, em segunda, de 1/3 (um terço) dos mesmos.

Como estamos diante de primeira convocação, tampouco se mencionou sobre o “tamanho” do sindicato, resta afastada a aplicação do parágrafo único do mesmo artigo.

Gabarito: (A).

16.FCC/TRT23 – Oficial de Justiça Avaliador – 2016 (adaptada)

Em relação às convenções coletivas e aos acordos coletivos de trabalho é INCORRETO afirmar que

(A) o instrumento de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação de convenção ou acordo coletivo será depositado, para fins de registro e arquivamento, no órgão competente.

(B) as convenções e os acordos entrarão em vigor cinco dias após a data da entrega dos mesmos no órgão competente.

(C) os sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais e as empresas, inclusive as que não tenham representação sindical, quando provocados, não podem recusar-se à negociação coletiva.

Comentários:

Nosso gabarito é a **alternativa (B)**, incorreta, á que o prazo para entrada em vigor é de **3 dias**:

CLT, art. 614, § 1º As Convenções e os Acordos entrarão em vigor 3 (três) dias após a data da entrega dos mesmos no órgão referido neste artigo.

As demais alternativas estão de acordo com os dispositivos abaixo:

CLT, art. 615, § 1º O instrumento de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação de Convenção ou Acordo será depositado para fins de registro e arquivamento,

⁴ SUSSEKINK, Arnaldo. Curso de Direito do Trabalho. 2002. p. 546



na repartição em que o mesmo originariamente foi depositado observado o disposto no art. 614.

CLT, art. 616 - Os Sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais e as empresas, inclusive as que não tenham representação sindical, quando provocados, não podem recusar-se à negociação coletiva.

Gabarito: (B).

17.FCC/TRT3 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2015

Em relação às normas coletivas,

- (A) os efeitos de uma convenção coletiva de trabalho só alcançam os associados dos sindicatos convenientes.
- (B) o acordo coletivo de trabalho é ajustado entre um grupo de empregados e uma ou mais empresas, à revelia dos sindicatos representativos das categorias profissional e econômica.
- (C) o prazo de duração do acordo coletivo de trabalho é sempre menor do que o da convenção coletiva de trabalho.
- (D) as convenções e os acordos coletivos de trabalho somente têm vigência após a homologação de seu conteúdo pelo Ministério do Trabalho.
- (E) as convenções e os acordos coletivos de trabalho entrarão em vigor três dias após a data de entrega dos mesmos no Ministério do Trabalho.

Comentários:

Nosso gabarito é a **alternativa (E)**, já que, pelo disposto na CLT, a vigência do instrumento coletivo está condicionada ao seu depósito no MTb e produzirão efeitos **após 3 dias**:

CLT, art. 614, § 1º As Convenções e os Acordos entrarão em vigor 3 (três) dias após a data da entrega dos mesmos no órgão referido neste artigo.

A **alternativa A**, incorreta, peca ao afirmar que os efeitos de uma convenção coletiva de trabalho só alcançam os associados dos sindicatos convenientes. A convenção coletiva abrange toda a categoria profissional na base territorial do sindicato. Mesmo os não filiados (não "associados") são abrangidos pelas disposições da convenção ou acordo coletivos de trabalho.

A **alternativa B** também está incorreta, porque não há celebração de acordo coletivo (ou de convenção) sem participação do sindicato dos trabalhadores. Um grupo de trabalhadores não possui legitimidade para celebrar acordos coletivos.

Portanto, são legitimados para celebrar as negociações coletivas os sindicatos obreiro e patronal. No caso dos ACT, os empregadores, diretamente, também possuem legitimação para celebrá-los.



Quando uma categoria profissional não é organizada em sindicato, é possível que figure no polo subjetivo da negociação a federação ou confederação que represente a categoria (CLT, art. 611, § 2º).

A **alternativa C** está incorreta porque não há diferenciação de duração entre ACT e CCT. Ambos devem respeitar o prazo máximo de 2 anos:

CLT, art. 614, § 3º **Não** será permitido estipular duração de Convenção ou Acordo superior a dois anos, vedada a ultratividade.

Por fim, a **alternativa D** está incorreta porque o MTb não homologa os diplomas coletivos, apenas recebe o depósito destes.

Gabarito: (E).

18.FCC/TRT16 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2014

No tocante às convenções e acordos coletivos de trabalho, considere:

I. O acordo coletivo de trabalho é o instrumento normativo que decorre da negociação coletiva, sendo firmado, em regra, pelo sindicato da categoria profissional com uma ou mais empresas.

II. O acordo coletivo não é fonte do Direito do Trabalho, uma vez que estabelece normas genéricas e abstratas.

III. A cláusula de convenção coletiva de trabalho que prevê multa ao sindicato que descumprir a convenção coletiva classifica-se em obrigacional.

IV. O prazo máximo de duração de convenção coletiva de trabalho são três anos, permitida uma única prorrogação desde que dentro deste período.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) II e IV.

(B) I, III e IV.

(C) I, II e III.

(D) I e III.

(E) II e III.

Comentários:

A **assertiva I** está correta porquanto contém uma definição de acordos coletivos de trabalho (ACT), de acordo com a CLT:

CLT, art. 611, § 1º É facultado aos **Sindicatos** representativos de categorias profissionais celebrar Acordos Coletivos com **uma ou mais empresas** da correspondente categoria econômica, que estipulem condições de trabalho,



aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes respectivas relações de trabalho.

A **assertiva II** está incorreta, uma vez que o acordo coletivo de trabalho (assim como as convenções) é sim uma fonte formal autônoma do Direito do Trabalho.

A **assertiva III** está correta, pois, segundo a classificação do Ministro Godinho, diz respeito a uma obrigação entre as partes contratantes, não incidindo diretamente nos contratos de trabalho dos empregados submetidos à convenção. Assim, como trata-se de direitos e obrigações entre o sindicato obreiro e sindicato patronal considera-se uma cláusula obrigacional, ou contratual (não uma regra jurídica).

A **assertiva IV** está claramente incorreta em virtude de a duração máxima dos CCT e ACT ter sido definida pela Consolidação das Leis do Trabalho como sendo de 2 anos:

CLT, art. 614, § 3º - **Não** será permitido estipular duração de Convenção ou Acordo superior a dois anos, vedada a ultratividade.

Gabarito: (D).

19.FCC/TRT1 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2013

Em relação às normas coletivas de trabalho, é correto afirmar:

(A) Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo pelo qual se estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito da empresa ou das empresas acordantes, às respectivas relações de trabalho.

(B) Acordo Coletivo de Trabalho é o acordo de caráter normativo pelo qual se estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho.

(C) O processo de prorrogação de Convenção ou Acordo será automático, desde que não haja manifestação expressa em sentido contrário da Assembleia Geral dos sindicatos convenientes.

(D) Não será permitido estipular duração de Convenção ou Acordo superior a quatro anos.

(E) Os sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais e as empresas, inclusive as que não tenham representação sindical, quando provocados, não podem recusar-se à negociação coletiva.

Comentários:

Nosso gabarito é a **alternativa (E)**, que se pautou na redação do artigo 616 da CLT:

CLT, art. 616 - Os Sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais e as empresas, inclusive as que não tenham representação sindical, quando provocados, não podem recusar-se à negociação coletiva.



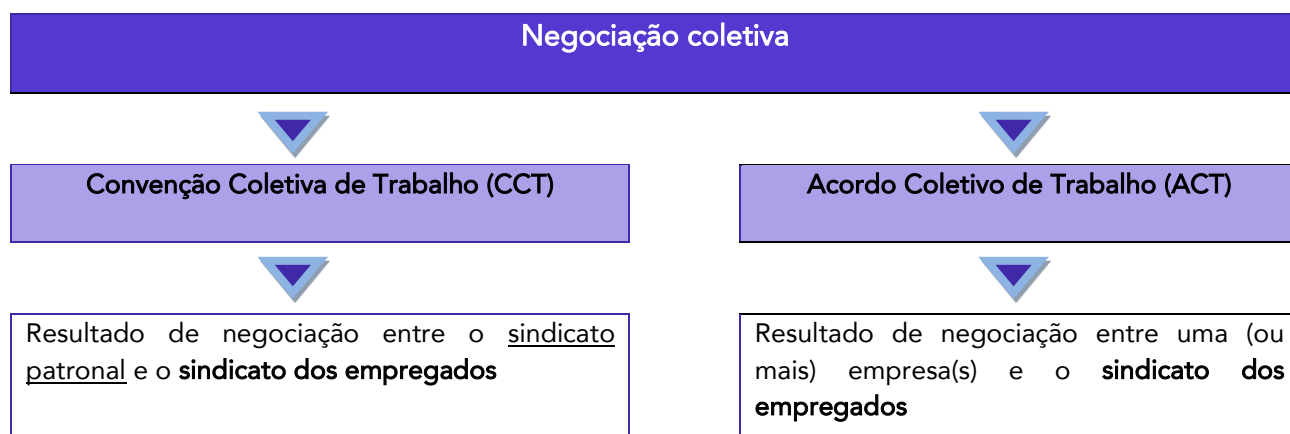
Apesar do disposto no artigo, que busca envolver os entes sindicais na negociação juscoletiva, a CF/88 prevê o dissídio⁵ como forma de resolver impasse.

As **alternativas (A) e (B)**, incorretas, inverteram os conceitos de convenção e acordo coletivo de trabalho:

CLT, art. 611 - Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho.

CLT, art. 611, § 1º É facultado aos Sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar Acordos Coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica, que estipulem condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes respectivas relações de trabalho.

Assim, temos:



Nas **alternativas (C) e (D)**, também incorretas, distorceram-se as regras quanto à prorrogação e validade dos diplomas coletivos (CCT e ACT):

CLT, art. 615 - O processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação total ou parcial de Convenção ou Acordo ficará subordinado, em qualquer caso, à aprovação de Assembleia Geral dos Sindicatos convenientes ou partes acordantes, com observância do disposto no art. 612.

CLT, art. 614, § 3º **Não** será permitido estipular duração de Convenção ou Acordo superior a dois anos, vedada a ultratividade.

⁵ CF/88, art. 114, § 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente.



Gabarito: (E).

20.FCC/TRT15 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2013

Considere as seguintes assertivas a respeito das Convenção Coletivas de Trabalho e sobre os Acordos Coletivos de Trabalho:

- I. A Convenção Coletiva de Trabalho é um negócio jurídico de caráter normativo.
- II. O Acordo Coletivo de Trabalho é celebrado entre Sindicatos de categorias profissionais e uma ou mais empresas da correspondente categoria para estipular condições de trabalho aplicáveis no âmbito da empresa ou empresas acordantes.
- III. As Convenções Coletivas de Trabalho podem ser estipuladas com o prazo máximo de duração de um ano.
- IV. É vedada a prorrogação total ou parcial de Convenção Coletiva de Trabalho, em razão da necessidade de atenção ao quórum de votação mínimo deste instrumento.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II.
- (B) I, II e III.
- (C) II, III e IV.
- (D) I e III.
- (E) II e IV.

Comentários:

A **assertiva I** está correta, pois realmente as convenções coletivas são negócios jurídicos, chamadas, inclusive, de negócios jurídicos coletivos. Quanto ao seu caráter normativo:

CLT, art. 611 - Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de **caráter normativo**, pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho.

Já a **assertiva II**, que aborda os Acordos Coletivos de Trabalho (ACT), está em consonância com o seguinte dispositivo:

CLT, art. 611, § 1º É facultado aos Sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar Acordos Coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica, que estipulem condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes respectivas relações de trabalho.

A **sentença III** está incorreta, pois o prazo máximo dos instrumentos coletivos é de 2 anos.



CLT, art. 614, § 3º **Não** será permitido estipular duração de Convenção ou Acordo superior a dois anos, vedada a ultratividade.

Por fim, a **assertiva IV** está incorreta, porquanto é admitida sim prorrogação de tais instrumentos. Relembrando:

CLT, art. 615 - O processo de **prorrogação, revisão, denúncia ou revogação total ou parcial** de Convenção ou Acordo ficará subordinado, em qualquer caso, à aprovação de Assembleia Geral dos Sindicatos convenientes ou partes acordantes, com observância do disposto no art. 612.

§ 1º O instrumento de **prorrogação, revisão, denúncia ou revogação** de Convenção ou Acordo será depositado para fins de registro e arquivamento, na repartição em que o mesmo originariamente foi depositado observado o disposto no art. 614.

Além disso, quanto à **prorrogação**, precisamos lembrar que a própria CLT estabelece vigência máxima de 2 anos para os diplomas coletivos. Sendo assim, a eventual prorrogação (somada à vigência inicial, deve respeitar este prazo máximo).

Gabarito: (A).

21.FCC/TRT18 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2013

A Constituição Federal prevê que é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas. Sobre essas negociações, conforme normas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, é correto afirmar que

(A) as Federações e, na falta destas, as Confederações representativas de categorias econômicas ou profissionais não poderão celebrar Convenções Coletivas de Trabalho para reger as relações das categorias a elas vinculadas, mesmo que a categoria não esteja organizada em Sindicatos.

(B) a Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais do trabalho.

(C) os Sindicatos poderão celebrar Convenções ou Acordos Coletivos de Trabalho, mesmo que não seja convocada Assembleia Geral para esse fim específico, visto que representam os interesses coletivos da categoria.

(D) os Acordos e Convenções Coletivos de Trabalho devem conter a designação dos Sindicatos convenientes ou dos Sindicatos e empresas acordantes, podendo ser ajustadas por prazo indeterminado.

(E) os Sindicatos representativos de categorias profissionais poderão celebrar Acordos Coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica, que estipulem condições de trabalho aplicáveis no âmbito de toda a categoria.



Comentários:

Gabarito é **letra (B)**, pois se trata da definição legal de CCT (art. 611 da CLT):

CLT, art. 611 - Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho.

A **letra 'A'** está incorreta ao afirmar que “**não** poderão”. Quando uma categoria profissional não é organizada em sindicato, é possível que figure no polo subjetivo da negociação a federação ou confederação que represente a categoria:

CLT, art. 611, § 2º As Federações e, na falta desta, as Confederações representativas de categorias econômicas ou profissionais poderão celebrar convenções coletivas de trabalho para reger as relações das categorias a elas vinculadas, inorganizadas em Sindicatos, no âmbito de suas representações.

A **letra 'C'** também contraria dispositivo da CLT, porquanto a celebração de ACT ou de CCT somente pode ocorrer mediante assembleia geral convocada especialmente para esse fim:

CLT, art. 612 - Os Sindicatos **só poderão celebrar** Convenções ou Acordos Coletivos de Trabalho, **por deliberação de Assembléia Geral especialmente convocada para êsse fim**, consoante o disposto nos respectivos Estatutos, dependendo a validade da mesma do comparecimento e votação, em primeira convocação, de 2/3 (dois terços) dos associados da entidade, se se tratar de Convenção, e dos interessados, no caso de Acôrdo, e, em segunda, de 1/3 (um terço) dos mesmos.

A **letra 'D'** está incorreta, uma vez que o prazo de vigência é cláusula obrigatória dos instrumentos coletivos.

CLT, art. 613 - As Convenções e os Acordos deverão conter obrigatoriamente:

I - Designação dos Sindicatos convenientes ou dos Sindicatos e empresas acordantes;

II - Prazo de vigência;

A **letra 'E'** apresentou incorreção apenas ao final, ao dizer que suas disposições são aplicáveis a toda a categoria:



CLT, art. 611, § 1º É facultado aos Sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar Acordos Coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica, que estipulem condições de trabalho, **aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes** respectivas relações de trabalho.

Gabarito: (B).

22. CESPE/TRT8 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2013 (adaptada)

À luz do direito coletivo do trabalho, assinale a opção correta.

- (A) Somente será válida a compensação de jornada se ajustada mediante convenção coletiva de trabalho.
- (B) Conforme entendimento pacificado do TST, o empregado integrante de categoria profissional diferenciada tem o direito de haver de seu empregador as vantagens previstas em convenção coletiva, ainda que a empresa não tenha sido representada por órgão de classe de sua categoria.
- (C) A convenção coletiva de trabalho, acordo de caráter normativo por meio do qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, aos contratos individuais de trabalho, é válida apenas pelo período determinado, não integrando suas cláusulas o contrato de trabalho após o termo desse período.
- (D) A participação do sindicato nas negociações coletivas de trabalho da categoria que representa é facultativa.

Comentários:

A **letra 'A'** está incorreta por confundir as modalidades de compensação de jornada. Somente o banco de horas anual exige negociação coletiva.

A **letra 'B'** está em desacordo com a Súmula 374:

SUM-374 NORMA COLETIVA. CATEGORIA DIFERENCIADA. ABRANGÊNCIA
Empregado integrante de categoria profissional diferenciada **não** tem o direito de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo no qual a empresa não foi representada por órgão de classe de sua categoria.

A **letra (C)**, correta, conforme a nova redação do art. 614, §3º:

CLT, art. 614, § 3º Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a dois anos, sendo vedada a ultratividade.

A **letra 'D'** está incorreta, porquanto a participação dos sindicatos dos empregados nas negociações coletivas é obrigatória (Princípio da interveniência sindical na normatização coletiva):



CF/88, art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...)

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho;

Gabarito: (C).

23.FCC/TRT11 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2012 (adaptada)

As condições estabelecidas em Acordo Coletivo de Trabalho prevalecerão sobre as estipuladas em Convenção Coletiva de Trabalho.

Comentários:

Nesta linha o art. 620 da CLT:

CLT, art. 620. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho **sempre** prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho.

Gabarito: Alternativa correta.

24.FCC/TRT24 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2011

O Sindicato A pretende denunciar Convenção Coletiva de Trabalho. O Sindicato B pretende prorrogar Convenção Coletiva de Trabalho. O Sindicato C pretende revisar Convenção Coletiva de Trabalho e o Sindicato D pretende a revogação parcial de Convenção Coletiva de Trabalho. Nestes casos, ficará subordinada, em qualquer caso, à aprovação de Assembleia Geral dos respectivos sindicatos convenientes os procedimentos pretendidos pelos Sindicatos

(A) A, C e D, apenas.

(B) A, B e C, apenas.

(C) A e C, apenas.

(D) B e C, apenas.

(E) A, B, C e D.

Comentários:

Nosso gabarito é a **alternativa (E)**, pois todos estes procedimentos devem se subordinar, em qualquer caso, à aprovação de Assembleia Geral dos Sindicatos convenientes ou partes acordantes:

CLT, art. 615 - O processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação total ou parcial de Convenção ou Acordo ficará subordinado, em qualquer caso, à



aprovação de Assembleia Geral dos Sindicatos convenientes ou partes acordantes, com observância do disposto no art. 612.

Quanto à **prorrogação**, precisamos lembrar que a própria CLT estabelece vigência máxima de 2 anos para os diplomas coletivos. Sendo assim, a eventual prorrogação (somada à vigência inicial, deve respeitar este prazo máximo).

A **revisão** do diploma coletivo é o procedimento pelo qual as partes envolvidas na negociação decidem alterar determinada (s) cláusula (s) durante a vigência do mesmo.

Já a **denúncia** significa que uma das partes pretende não cumprir o instrumento coletivo em vigor, e comunica a outra parte de sua intenção.

Por fim, a **revogação** (total ou parcial) tem lugar quando as partes decidem, como o nome sugere, revogar algumas cláusulas - ou a totalidade - do CCT ou ACT vigente.

Gabarito: (E).

25.FCC/TRT23 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2011

Considere as assertivas abaixo a respeito das Convenções e dos Acordos Coletivos de Trabalho.

I. As Convenções Coletivas, embora de origem privada, criam regras jurídicas, ou seja, preceitos gerais, abstratos e impessoais.

II. No Acordo Coletivo de Trabalho é imprescindível que a pactuação obreira se firme através do respectivo sindicato, mas não é necessária a presença do sindicato no polo empresarial da contratação.

III. As Convenções Coletivas de Trabalho incidem em um universo amplo, caracterizado pela base profissional e econômica representada pelos respectivos sindicatos.

IV. As Convenções Coletivas de Trabalho devem ser necessariamente escritas, solenes, mas os Acordos Coletivos de Trabalho podem ser verbais, dependendo de posterior ratificação pelas partes envolvidas.

Está correto o que se afirma APENAS em

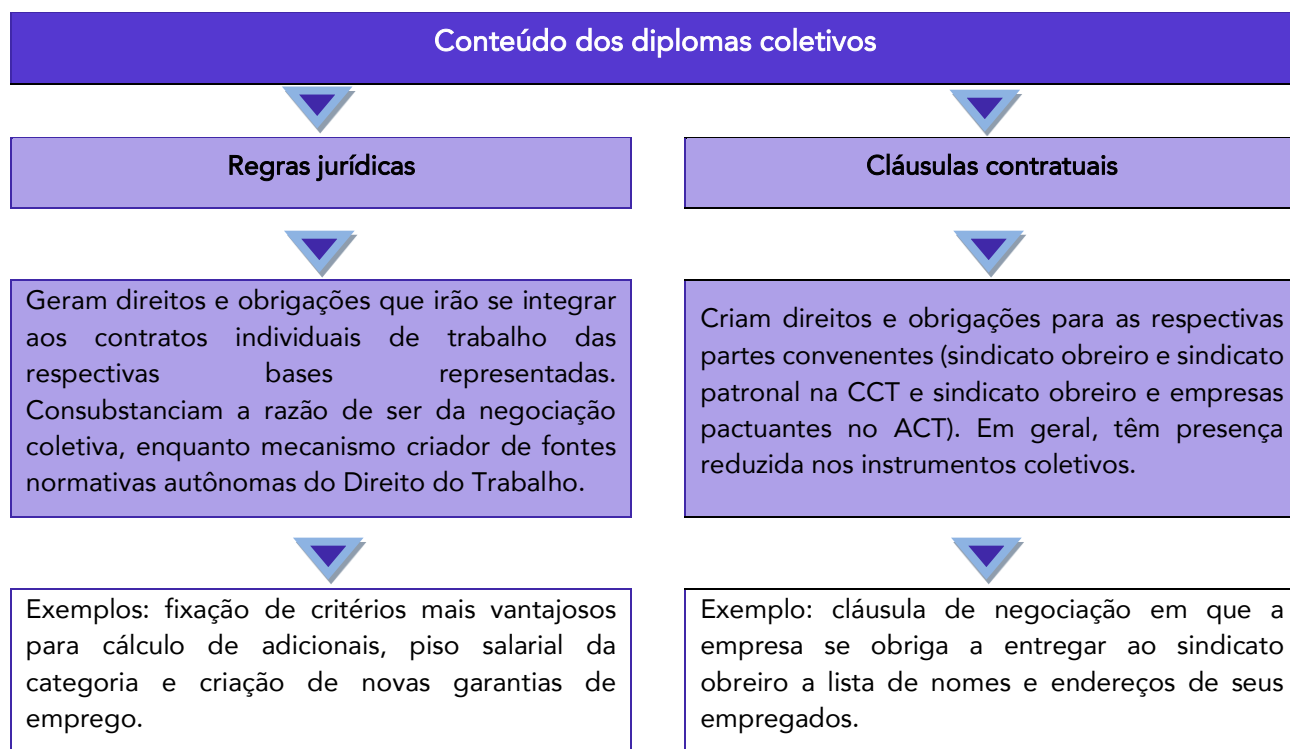
- (A) I e IV.
- (B) I e II.
- (C) II, III e IV.
- (D) I, II e III.
- (E) III e IV.

Comentários:

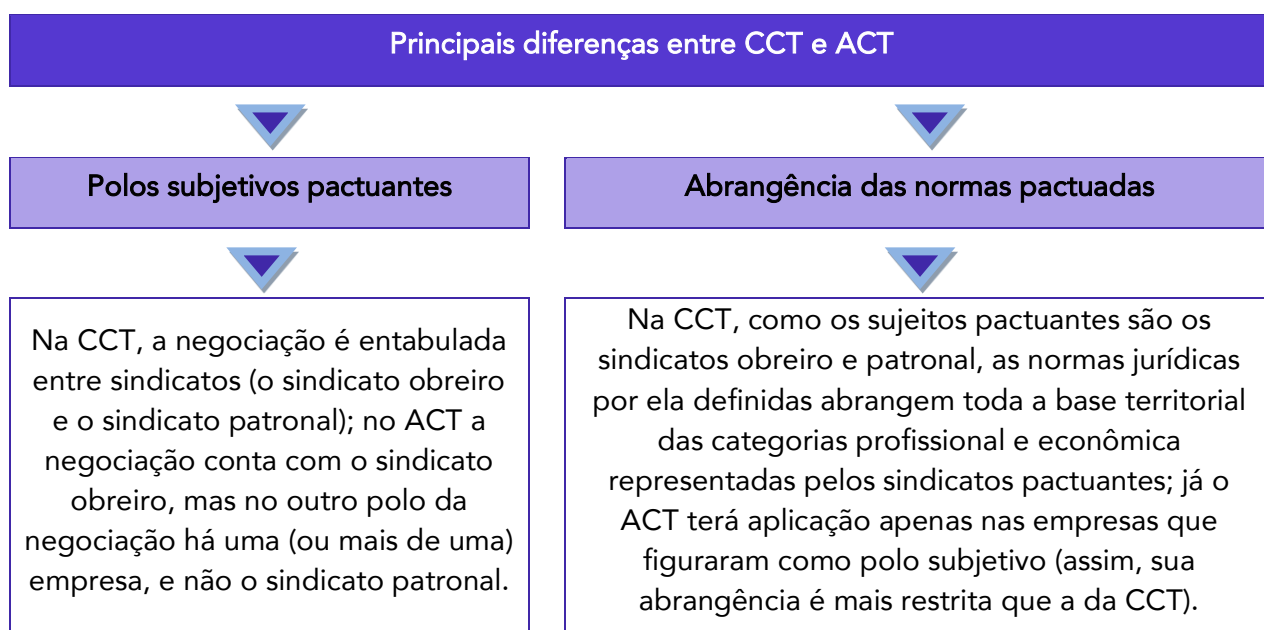
Como comentamos na aula, a negociação coletiva se compõe de **regras jurídicas** (preceitos gerais, abstratos e impessoais) e, também, de **cláusulas contratuais**.



As negociações coletivas são normas autônomas, elaboradas com a participação de seus destinatários, ou seja, não são elaboradas diretamente pelo Estado. Relembrando o esquema com a natureza do conteúdo das CCT e ACT, a partir do que verificamos a correção da **proposição I**:



Já a **proposição II** trata de uma das diferenças principais entre CCT e ACT, que são os polos subjetivos pactuantes (de fato, na ACT não há participação do sindicato patronal):



A **proposição III**, também correta, menciona as CCT, que são celebradas entre o sindicato obreiro e o sindicato patronal.

De fato, a CCT incide em um universo amplo - se comparada à ACT, cuja abrangência se restringe às empresas que figuraram no polo empresarial.



Por fim, a **proposição IV** está errada, visto que tanto CCT quanto ACT devem ser **escritos**, ou seja, devem ser **solenes**. Não se admite pactuação verbal de negociação coletiva.

Gabarito: (D).



LISTA DE QUESTÕES

Direito coletivo do trabalho

1. FCC/TRT-SP - Analista Judiciário - 2025

A empresa Maxi Indústria e Comércio Ltda. firmou acordo coletivo de trabalho com o Sindicato dos trabalhadores, estabelecendo um plano de participação nos lucros e resultados (PLR) com previsão de pagamento da PLR apenas aos empregados com contrato de trabalho ativo na época do adimplemento da parcela, excluindo o direito ao pagamento de PLR proporcional para os trabalhadores com contratos de trabalho extintos antes do adimplemento. No mesmo acordo coletivo há previsão de pagamento de adicional de insalubridade em grau mínimo para todos os empregados da empresa submetidos a condições insalubres de trabalho, independentemente da natureza do agente e do tempo de exposição a seus efeitos. Considerando as disposições legais e o entendimento fixado pelo STF em Tese de Repercussão Geral a respeito da prevalência do negociado sobre o legislado, em relação às disposições do acordo coletivo de trabalho, é correto afirmar:

- (A) somente a cláusula sobre a restrição de pagamento da PLR é válida, pois questões relacionadas aos critérios e forma de seu pagamento inserem-se no contexto de direito disponível.
- (B) tanto a cláusula sobre a restrição de pagamento da PLR como a cláusula que estipula o enquadramento do grau de insalubridade para fins de pagamento do adicional são válidas, já que ambas se inserem no contexto de direito disponível.
- (C) a validade de ambas as cláusulas dependerá de homologação do acordo coletivo de trabalho pela autoridade competente, pois a prevalência do negociado sobre o legislado foi admitida com restrições pelo STF.
- (D) a cláusula que estipula restrições ao pagamento da PLR é válida de imediato, mas a cláusula que estipula o enquadramento do grau de insalubridade, por se tratar de questão relativa à proteção da saúde dos trabalhadores, somente terá validade após constatação por perícia realizada por médico ou engenheiro de segurança do trabalho e após ser homologada pelo Ministério do Trabalho, na forma da norma regulamentar específica.
- (E) nenhuma das cláusulas é válida, pois ambas se referem a direitos absolutamente indisponíveis, não podendo a negociação coletiva se sobrepor às disposições legais que preveem esses direitos.

2. FCC/TRT RJ - Oficial de Justiça - 2025

A empresa Siderúrgica Minérios Ltda., diante de algumas mudanças que precisa adotar em relação à produção, convocou o Sindicato da categoria profissional para uma reunião, na qual informou que pretendia a celebração de um acordo coletivo de trabalho para implementar essas mudanças. Com a concordância do Sindicato, o acordo coletivo de trabalho foi negociado. No entanto, antes da assinatura do acordo, alguns empregados questionaram o Sindicato em relação à validade de



uma das cláusulas negociadas. O Sindicato reanalisou e, com base no quanto previsto em lei, entendeu que é ilícita a cláusula que prevê

- (A) intervalo intrajornada de 30 minutos para jornadas superiores a seis horas.
- (B) regime de sobreaviso.
- (C) troca do dia de feriado.
- (D) redução do número de dias de férias.
- (E) enquadramento do grau de insalubridade.

3. FCC/TRT-CE 7ª Região - Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2024

Considere a seguinte situação hipotética: O sindicato dos empregados em restaurantes de Fortaleza está pactuando juntamente com o Restaurante Prato Cheio, localizado na Praia de Iracema, novo Acordo Coletivo, visando a manutenção dos postos de trabalho dos 45 empregados do estabelecimento. Entre suas cláusulas, estão:

- I. redução por 12 meses do percentual de depósitos de FGTS para 5%.
- II. redução do intervalo para 30 minutos dos empregados com jornada de 8 horas.
- III. alteração das datas de feriados, para que recaiam às segundas-feiras.
- IV. equiparação da remuneração da jornada noturna com a diurna pelo prazo de 90 dias.
- V. redução da gratificação natalina para 80% da remuneração, em troca de folgas compensatórias equivalentes, pelo prazo de 18 meses.

Nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho, são consideradas cláusulas lícitas as constantes APENAS em:

- (A) II e III.
- (B) I e V.
- (C) I, II e IV.
- (D) II, IV e V.
- (E) I, III e IV.

4. FCC - 2022 - TRT-ES – Técnico Judiciário

A fábrica de colchões Sono dos Justos Ltda. pretende celebrar Acordo Coletivo com o sindicato dos empregados, visando a preservação de empregos. Dentre algumas cláusulas em negociação estão:

- I. Equivalência entre remuneração do trabalho noturno e diurno por 12 meses.
- II. Estabelecimento de banco de horas anual.



III. Redução do intervalo para repouso e alimentação para 30 minutos para todos os empregados, incluindo os de jornada de 8 horas.

IV. Indenização rescisória sobre o saldo do FGTS para 30% durante 12 meses.

V. Exclusão do regime de participação nos lucros por 24 meses.

De acordo com a CLT, são ilícitas APENAS as cláusulas constantes em

(A) I, IV e V.

(B) I, II e III.

(C) I e IV.

(D) II, III e V.

(E) II e IV.

5. FCC - 2023 - TRT-GO – Técnico Judiciário

Com o fim de evitar demissões de empregados, a indústria de panificação Bisnaga Macia está negociando com o Sindicato dos Empregados um Acordo Coletivo de modo a possibilitar ter um alívio na folha de pagamento mensal e conseguir manter os empregos. Dentre algumas das cláusulas colocadas a exame encontram-se:

I. Estabelecimento de banco de horas para compensação de jornada dentro do prazo de 1 ano.

II. Alteração do grau de insalubridade por um período de 6 meses.

III. Redução por 1 ano do percentual de depósito de FGTS de 8% para 6%.

IV. Igualdade por 90 dias da remuneração do trabalho noturno e diurno.

V. Remanejamento dos feriados para que a folga recaia na primeira sexta-feira após o dia efetivo.

Com base no que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho, considera-se como cláusula lícita o que consta APENAS em

(A) I, IV e V.

(B) I, II e III.

(C) II, III e IV.

(D) III, IV e V.

(E) I, II e V.

6. FCC - 2022 - TRT-PR - Analista Judiciário

Considere:

I. Troca do dia de feriado.



- II. Remuneração por produtividade.
- III. Repouso semanal remunerado.
- IV. Enquadramento do grau de insalubridade.
- V. Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário.

Constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos direitos previstos no que se afirma APENAS em

- (A) III e V.
- (B) II e III.
- (C) I, IV e V.
- (D) I, III e IV.
- (E) I e II.

7. FCC - 2022 - TRT-RS - Técnico Judiciário

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, no exame de uma convenção ou acordo coletivo, a Justiça do Trabalho balizará sua atuação pelo princípio da

- (A) primazia da realidade.
- (B) intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva.
- (C) interpretação mais favorável ao empregado.
- (D) estrita legalidade, em detrimento da autonomia privada coletiva.
- (E) condição mais benéfica ao empregado, hipossuficiente na relação.

8. FCC/TRT15 – Analista – Área Judiciária - 2018

Considerando as disposições da Lei nº 13.467/2017, são válidas as cláusulas de acordo coletivo de trabalho que estipulem

- (A) possibilidade de redução em 4 horas da jornada semanal em atividades insalubres, caso em que não haverá o pagamento do adicional respectivo; pagamento do 13º salário no seu valor nominal integral, mas em 4 parcelas distribuídas ao longo do ano; ultratividade das cláusulas que estipulem vantagens individualmente adquiridas.



(B) taxa negociada a ser descontada dos salários dos integrantes da categoria, independentemente de autorização; aviso prévio de 30 dias para todos os trabalhadores da categoria, independentemente do tempo de serviço; intervalo intrajornada com duração de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas.

(C) intervalo intrajornada com duração de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas; pagamento do 13º salário no seu valor nominal integral, mas em 4 parcelas distribuídas ao longo do ano; remuneração por desempenho individual.

(D) prêmio de incentivo em bens ou serviços; taxa negociada a ser descontada dos salários dos integrantes da categoria, independentemente de autorização; pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais.

(E) regime de sobreaviso; modalidade de registro da jornada de trabalho; ultratividade das cláusulas que estipulem vantagens individualmente adquiridas.

9. FCC/TRT-PE – Oficial de Justiça – 2018 - adaptada

A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre o disposto em lei, de acordo com a recente alteração da CLT promovida pela Lei nº 13.467/2017. Constitui objeto lícito da convenção coletiva ou do acordo coletivo a

(A) redução do intervalo intrajornada, desde que observe o intervalo mínimo de 15 minutos para jornada superior a 6 horas.

(B) definição da modalidade de registro da jornada de trabalho.

(C) redução temporária, limitada a 6 meses, do percentual de depósito do FGTS.

(D) redução do prazo do aviso prévio, podendo ser inferior a 30 dias, com no mínimo 23 dias.

(E) diminuição do número de dias de férias, podendo ser inferior a 30 dias, com no mínimo 15 dias.

10. FCC/TRT-RN – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2017

Considerando as alterações da Lei no 13.467/2017,

(A) a convenção e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre os locais destinados à guarda dos filhos das empregadas durante o período de amamentação.

(B) a convenção e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre duração do trabalho e intervalos, tendo em vista que não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho.

(C) não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a dois anos, sendo permitida sua ultratividade em relação às cláusulas que assegurem vantagens pessoais.

(D) as condições estabelecidas em convenção quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em acordo, com exceção das cláusulas econômicas que, em razão das peculiaridades de cada empresa, se estipuladas em acordo coletivo, sempre prevalecerão.



(E) a celebração de convenção coletiva e de acordo coletivo de trabalho é prerrogativa das entidades sindicais de base, não se incluindo nas atribuições das federações e das confederações, que são entidades sindicais de cúpula responsáveis pela coordenação do movimento sindical e não podem participar diretamente das negociações coletivas.

11.FCC/TRT-RN – Técnico Administrativo - 2017

Determinada categoria econômica e profissional está em fase de negociação coletiva, e, nesta hipótese, estão sendo debatidas as cláusulas da convenção coletiva a ser celebrada. Considerando o que dispõe a Lei nº 13.467/2017, constitui(em) objeto ilícito de convenção coletiva e de acordo coletivo de trabalho, a supressão ou a redução do(s) seguinte(s) direito(s):

- (A) banco de horas anual.
- (B) teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente.
- (C) remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.
- (D) enquadramento do grau de insalubridade.
- (E) participação nos lucros ou resultados da empresa.

12.FCC/TST – Analista Judiciário–Área Administrativa - 2017

Conforme nova redação dada à CLT, por força da Lei no 13.467/2017, considere:

I. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando dispuserem sobre remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho individual.

II. Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo.

III. Constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho a supressão ou a redução do valor nominal do décimo terceiro salário.

IV. Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por este notificados.

Está correto o que consta em

- (A) II, III e IV, apenas.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) I, III e IV, apenas.
- (E) I, II e IV, apenas.

13.FCC/TST – Analista Judiciário–Área Administrativa - 2017



A Lei no 13.467/2017 ampliou a abrangência da negociação coletiva de trabalho, fixando novas regras acerca da convenção coletiva e do acordo coletivo de trabalho, entre as quais:

- (A) A inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho ensejará sua nulidade por caracterizar um vício do negócio jurídico.
- (B) Constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho o enquadramento do grau de insalubridade.
- (C) Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo.
- (D) Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a dois anos, salvo quando se tratar de direitos individualmente adquiridos.
- (E) Os empregados contratados sob o regime de tempo parcial não poderão prestar horas extras, salvo previsão em sentido contrário em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.

14.FCC/TST – Analista Judiciário – Taquigrafia - 2017

A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei, podendo ser livremente acordado, inclusive com a redução ou a supressão, quando dispuserem sobre:

- (A) seguro contra acidentes do trabalho, a cargo do empregador, plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança.
- (B) teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente e valor nominal do décimo terceiro salário.
- (C) remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, regulamento empresarial e participação nos lucros ou resultados da empresa.
- (D) adesão ao Programa Seguro-Emprego – PSE, repouso semanal remunerado, remuneração por produtividade, incluídas gorjetas percebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho individual.
- (E) banco de horas anual, intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis horas e troca do dia de feriado.

15.CESPE/TRT-7 – Técnico Judiciário - 2017

A negociação coletiva, que é uma forma de ajuste entre empregados e empregador, visa solucionar divergências mediante a realização de convenção ou acordo coletivo de trabalho, cuja celebração pelo sindicato demanda deliberação de assembleia geral especialmente convocada para esse fim. Para a validade, a assembleia dependerá do quórum de comparecimento dos empregados e da votação, que, em primeira convocação, será de

- A) dois terços.
- B) um quarto.



- C) um terço.
- D) um oitavo.

16.FCC/TRT23 – Oficial de Justiça Avaliador – 2016 (adaptada)

Em relação às convenções coletivas e aos acordos coletivos de trabalho é INCORRETO afirmar que

- (A) o instrumento de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação de convenção ou acordo coletivo será depositado, para fins de registro e arquivamento, no órgão competente.
- (B) as convenções e os acordos entrarão em vigor cinco dias após a data da entrega dos mesmos no órgão competente.
- (C) os sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais e as empresas, inclusive as que não tenham representação sindical, quando provocados, não podem recusar-se à negociação coletiva.

17.FCC/TRT3 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2015

Em relação às normas coletivas,

- (A) os efeitos de uma convenção coletiva de trabalho só alcançam os associados dos sindicatos convenentes.
- (B) o acordo coletivo de trabalho é ajustado entre um grupo de empregados e uma ou mais empresas, à revelia dos sindicatos representativos das categorias profissional e econômica.
- (C) o prazo de duração do acordo coletivo de trabalho é sempre menor do que o da convenção coletiva de trabalho.
- (D) as convenções e os acordos coletivos de trabalho somente têm vigência após a homologação de seu conteúdo pelo Ministério do Trabalho.
- (E) as convenções e os acordos coletivos de trabalho entrarão em vigor três dias após a data de entrega dos mesmos no Ministério do Trabalho.

18.FCC/TRT16 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2014

No tocante às convenções e acordos coletivos de trabalho, considere:

- I. O acordo coletivo de trabalho é o instrumento normativo que decorre da negociação coletiva, sendo firmado, em regra, pelo sindicato da categoria profissional com uma ou mais empresas.
- II. O acordo coletivo não é fonte do Direito do Trabalho, uma vez que estabelece normas genéricas e abstratas.
- III. A cláusula de convenção coletiva de trabalho que prevê multa ao sindicato que descumprir a convenção coletiva classifica-se em obrigacional.
- IV. O prazo máximo de duração de convenção coletiva de trabalho são três anos, permitida uma única prorrogação desde que dentro deste período.

Está correto o que se afirma APENAS em



- (A) II e IV.
- (B) I, III e IV.
- (C) I, II e III.
- (D) I e III.
- (E) II e III.

19.FCC/TRT1 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2013

Em relação às normas coletivas de trabalho, é correto afirmar:

- (A) Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo pelo qual se estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito da empresa ou das empresas acordantes, às respectivas relações de trabalho.
- (B) Acordo Coletivo de Trabalho é o acordo de caráter normativo pelo qual se estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho.
- (C) O processo de prorrogação de Convenção ou Acordo será automático, desde que não haja manifestação expressa em sentido contrário da Assembleia Geral dos sindicatos convenentes.
- (D) Não será permitido estipular duração de Convenção ou Acordo superior a quatro anos.
- (E) Os sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais e as empresas, inclusive as que não tenham representação sindical, quando provocados, não podem recusar-se à negociação coletiva.

20.FCC/TRT15 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2013

Considere as seguintes assertivas a respeito das Convenção Coletivas de Trabalho e sobre os Acordos Coletivos de Trabalho:

- I. A Convenção Coletiva de Trabalho é um negócio jurídico de caráter normativo.
- II. O Acordo Coletivo de Trabalho é celebrado entre Sindicatos de categorias profissionais e uma ou mais empresas da correspondente categoria para estipular condições de trabalho aplicáveis no âmbito da empresa ou empresas acordantes.
- III. As Convenções Coletivas de Trabalho podem ser estipuladas com o prazo máximo de duração de um ano.
- IV. É vedada a prorrogação total ou parcial de Convenção Coletiva de Trabalho, em razão da necessidade de atenção ao quórum de votação mínimo deste instrumento.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II.
- (B) I, II e III.
- (C) II, III e IV.



(D) I e III.

(E) II e IV.

21.FCC/TRT18 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2013

A Constituição Federal prevê que é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas. Sobre essas negociações, conforme normas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, é correto afirmar que

(A) as Federações e, na falta destas, as Confederações representativas de categorias econômicas ou profissionais não poderão celebrar Convenções Coletivas de Trabalho para reger as relações das categorias a elas vinculadas, mesmo que a categoria não esteja organizada em Sindicatos.

(B) a Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais do trabalho.

(C) os Sindicatos poderão celebrar Convenções ou Acordos Coletivos de Trabalho, mesmo que não seja convocada Assembleia Geral para esse fim específico, visto que representam os interesses coletivos da categoria.

(D) os Acordos e Convenções Coletivos de Trabalho devem conter a designação dos Sindicatos convenientes ou dos Sindicatos e empresas acordantes, podendo ser ajustadas por prazo indeterminado.

(E) os Sindicatos representativos de categorias profissionais poderão celebrar Acordos Coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica, que estipulem condições de trabalho aplicáveis no âmbito de toda a categoria.

22.CESPE/TRT8 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2013 (adaptada)

À luz do direito coletivo do trabalho, assinale a opção correta.

(A) Somente será válida a compensação de jornada se ajustada mediante convenção coletiva de trabalho.

(B) Conforme entendimento pacificado do TST, o empregado integrante de categoria profissional diferenciada tem o direito de haver de seu empregador as vantagens previstas em convenção coletiva, ainda que a empresa não tenha sido representada por órgão de classe de sua categoria.

(C) A convenção coletiva de trabalho, acordo de caráter normativo por meio do qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, aos contratos individuais de trabalho, é válida apenas pelo período determinado, não integrando suas cláusulas o contrato de trabalho após o termo desse período.

(D) A participação do sindicato nas negociações coletivas de trabalho da categoria que representa é facultativa.

23.FCC/TRT11 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2012 (adaptada)



As condições estabelecidas em Acordo Coletivo de Trabalho prevalecerão sobre as estipuladas em Convenção Coletiva de Trabalho.

24.FCC/TRT24 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2011

O Sindicato A pretende denunciar Convenção Coletiva de Trabalho. O Sindicato B pretende prorrogar Convenção Coletiva de Trabalho. O Sindicato C pretende revisar Convenção Coletiva de Trabalho e o Sindicato D pretende a revogação parcial de Convenção Coletiva de Trabalho. Nestes casos, ficará subordinada, em qualquer caso, à aprovação de Assembleia Geral dos respectivos sindicatos convenientes os procedimentos pretendidos pelos Sindicatos

- (A) A, C e D, apenas.
- (B) A, B e C, apenas.
- (C) A e C, apenas.
- (D) B e C, apenas.
- (E) A, B, C e D.

25.FCC/TRT23 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2011

Considere as assertivas abaixo a respeito das Convenções e dos Acordos Coletivos de Trabalho.

I. As Convenções Coletivas, embora de origem privada, criam regras jurídicas, ou seja, preceitos gerais, abstratos e impessoais.

II. No Acordo Coletivo de Trabalho é imprescindível que a pactuação obreira se firme através do respectivo sindicato, mas não é necessária a presença do sindicato no polo empresarial da contratação.

III. As Convenções Coletivas de Trabalho incidem em um universo amplo, caracterizado pela base profissional e econômica representada pelos respectivos sindicatos.

IV. As Convenções Coletivas de Trabalho devem ser necessariamente escritas, solenes, mas os Acordos Coletivos de Trabalho podem ser verbais, dependendo de posterior ratificação pelas partes envolvidas.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e IV.
- (B) I e II.
- (C) II, III e IV.
- (D) I, II e III.
- (E) III e IV.



GABARITO



GABARITO

1. B
2. D
3. A
4. C
5. E
6. A
7. B
8. C
9. B
10. B
11. C
12. C
13. C
14. E
15. A
16. B
17. E
18. D
19. E
20. A
21. B
22. C
23. C
24. E
25. D

